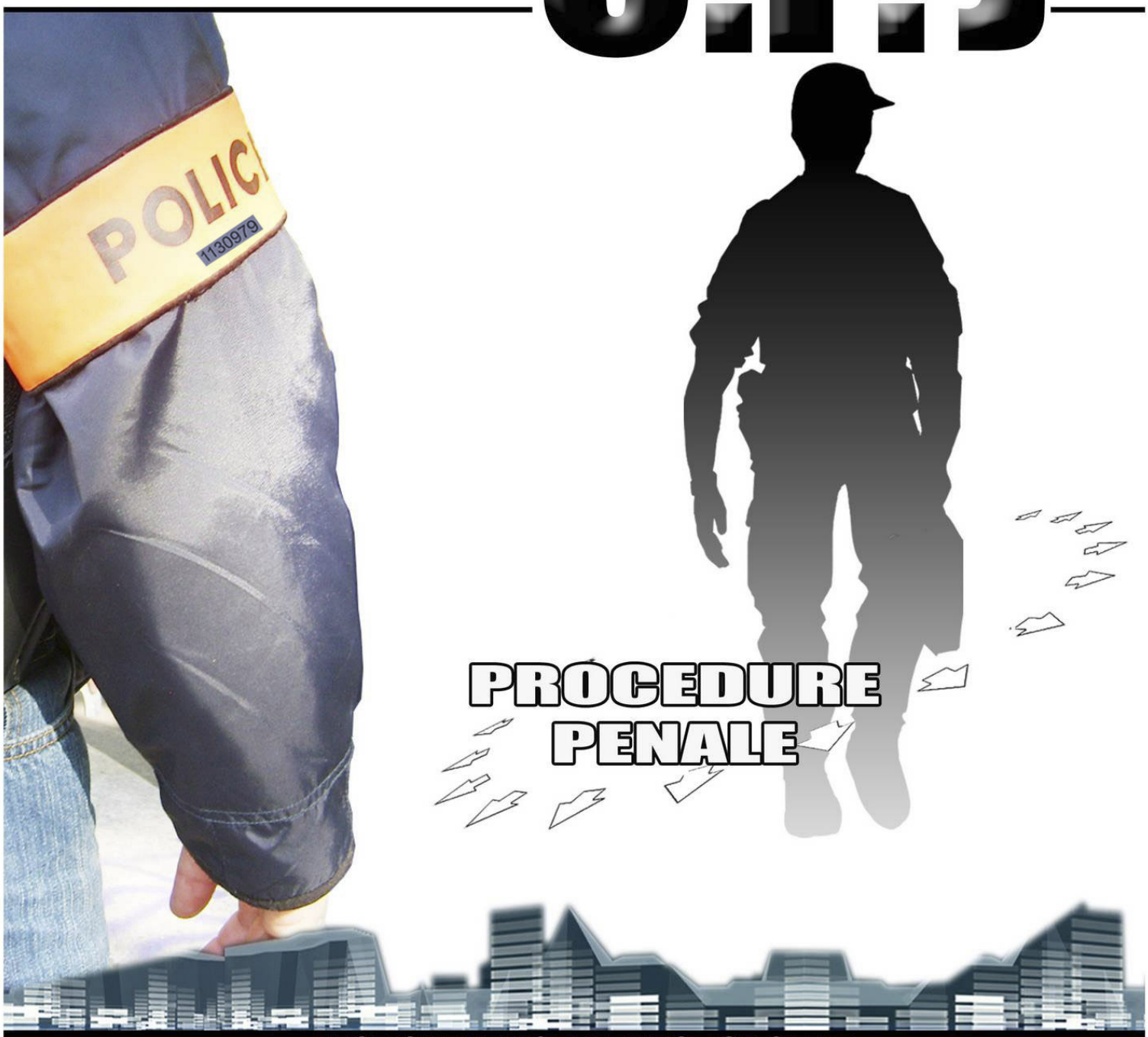
POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

DOCUMENTATION

O.P.J



PROCEDURE PENALE

L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE
LES AUTORITES INVESTIES PAR LA LOI DE FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE
LE CONTROLE DE LA MISSION DE POLICE JUDICIAIRE

Fascicule n°14

EXAMEN JUIN 2026

TABLE DES MATIÈRES

ACTION PUBLIQUE ET ACTION CIVILE

CHAPITRE 1 : TITRE PRÉLIMINAIRE.....P. 1

1.1 - NOTIONS GÉNÉRALES.....P. 2
1.2 - LA COMPARAISON DES DEUX ACTIONS.....P. 2
1.2.1 - Les différences.....p. 2
1.2.2 - Les points de rapprochement.....p. 3

CHAPITRE 2 : LES SUJETS DE L'ACTION PUBLIQUE.....P. 3

2.1 - LES SUJETS ACTIFS DE L'ACTION PUBLIQUE.....P. 3
2.1.1 - Le Ministère public.....p. 3
2.1.2 - Les administrations qui exercent l'action publique.....p. 4
2.1.3 - Cas particuliers où la mise en mouvement de l'action publique appartient à d'autres personnes que le Ministère public et certaines administrations.....p. 5
2.2 - LES SUJETS PASSIFS DE L'ACTION PUBLIQUE.....P. 5
2.2.1 - Contre l'auteur ou le complice de l'infraction.....p. 5
2.2.2 - Contre le représentant légal d'une personne morale.....p. 6
2.2.3 - Contre les personnes pénalement responsables du fait d'autrui.....p. 6

CHAPITRE 3 : L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE.....P. 6

3.1 - INFORMATION DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE.....P. 6
3.2 - L'APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ.....P. 7
3.3 - LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION PUBLIQUE.....P. 7
3.4 - LA DÉCISION DE POURSUITE DU MINISTÈRE PUBLIC.....P. 7
3.4.1 - Le principe de l'opportunité des poursuites.....p. 7
3.4.2 - Les limites au principe de l'opportunité des poursuites.....p. 8
3.4.3 - L'alternative aux poursuites (art. 41-1 C.P.P.).....p. 11
3.4.4 - La composition pénale (articles 41-2, 41-3, R. 15-33-38 et suivants C.P.P.). p. 13
3.5 - L'EXÉCUTION DE LA POURSUITE : LA SAISINE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT.....P. 14
3.5.1 - La citation directe.....p. 14
3.5.2 - L'avertissement suivi de la comparution volontaire.....p. 14
3.5.3 - La convocation en justice.....p. 15
3.5.4 - La convocation par procès-verbal.....p. 15
3.5.5 - La comparution immédiate.....p. 15
3.5.6 - La comparution à délai différé.....p. 15
3.5.7 - L'ordonnance pénale.....p. 16
3.5.8 - La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (C.R.P.C.) (art. 495-8 C.P.P.).....p. 17
3.5.9 - Le réquisitoire introductif ou réquisitoire aux fins d'informer.....p. 19

CHAPITRE 4 : L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE.....P. 19

4.1 - LES CAUSES PARTICULIÈRES À CERTAINES INFRACTIONS.....P. 19
4.1.1 - La transaction.....p. 19
4.1.2 - Le désistement ou retrait de plainte de la victime.....p. 19
4.2 - LES CAUSES GÉNÉRALES.....P. 20
4.2.1 - L'amnistie.....p. 20
4.2.2 - L'abrogation de la loi pénale.....p. 20
4.2.3 - Le décès du prévenu.....p. 20
4.2.4 - La chose jugée.....p. 20
4.2.5 - La prescription de l'action publique.....p. 20

TABLEAU : ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE SUITE À UNE FAUTE PÉNALE. P. 23

L'ORGANISATION HIÉRARCHIQUE DU MINISTÈRE PUBLIC

CHAPITRE 1 : COMPOSITION DU MINISTÈRE PUBLIC.....P. 25

CHAPITRE 2 : STATUT DU MINISTÈRE PUBLIC.....P. 26

2.1 - NOMINATION.....P. 26
2.2 - CONTRÔLE DISCIPLINAIRE.....P. 26
2.3 - SUBORDINATION HIÉRARCHIQUE.....P. 26
2.4 - LIBERTÉ DE DÉCISION.....P. 27

CHAPITRE 3 : CARACTÉRISTIQUES DU MINISTÈRE PUBLIC.....P. 27

3.1 - INDIVISIBILITÉ DU MINISTÈRE PUBLIC.....P. 27
3.2 - IRRÉCUSABILITÉ.....P. 27
3.3 - IRRESPONSABILITÉ.....P. 27

ORGANIGRAMME : LA HIÉRARCHIE DU MINISTÈRE PUBLIC.....P. 28

LES AUTORITÉS INVESTIES PAR LA LOI DE FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE

CHAPITRE 1 : LES AUTORITÉS INVESTIES DE FONCTIONS HABITUELLES DE POLICE JUDICIAIRE.....P. 29

1.1 - LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE.....P. 29
1.1.1 - La liste des officiers de police judiciaire.....p. 29
1.1.2 - La réserve opérationnelle (art. 16-1 A du C.P.P.).....p. 30
1.1.3 - Le mode de désignation des officiers de police judiciaire.....p. 30
1.1.4 - L'habilitation du procureur général.....p. 30
1.1.5 - Les attributions des officiers de police judiciaire.....p. 31
1.1.6 - La compétence territoriale des officiers de police judiciaire de la police nationale .....p. 31

1.2 - LES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE.....P. 34
1.2.1 - La liste des agents de police judiciaire.....p. 34
1.2.2 - Les attributions des agents de police judiciaire.....p. 35
1.2.3 - La compétence territoriale des agents de police judiciaire (art. 21-1 C.P.P.). p. 39

1.3 - LES ASSISTANTS D'ENQUÊTE.....P. 39
1.3.1 - Statut.....p. 39
1.3.2 - Missions.....p. 39

1.4 - PRINCIPALES PRÉROGATIVES JUDICIAIRES DES O.P.J., A.P.J., A.P.J.A., ASSISTANTS D'ENQUÊTE.....P. 41
1.4.1 - En enquête de flagrance (art. 53 à 73 du C.P.P.).....p. 41
1.4.2 - En enquête préliminaire (art. 75 à 78 du C.P.P.).....p. 43
1.4.3 - En commission rogatoire (art. 81 et 151 à 155 du C.P.P.).....p. 44
1.4.4 - Autres cadres d'enquête (mort de cause inconnue ou suspecte – découverte d'une personne grièvement blessée – disparition inquiétante).....p. 45
1.4.5 - Autres prérogatives.....p. 46

1.5 - LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGÉS DE CERTAINES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE.....P. 47
1.5.1 - Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières (art. 22 du C.P.P.).....p. 47
1.5.2 - Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics (art. 28 du C.P.P.).....p. 48

1.5.3 - Les officiers de douane judiciaire (art. 28-1 du C.P.P.).....p. 48
1.5.4 - Les officiers fiscaux judiciaires (art. 28-2 du C.P.P.).....p. 50
1.5.5 - Les agents de police judiciaire des finances (art. 28-1-1 du C.P.P.).....p. 51
1.5.6 - Les officiers judiciaires de l'environnement (art. 28-3 du C.P.P.).....p. 52
1.5.7 - Les gardes particuliers assermentés (art. 29 du C.P.P.).....p. 52
1.5.8 - Le capitaine de navire et le commandant des bâtiments de l'État.....p. 53

CHAPITRE 2 : LES AUTORITÉS INVESTIES D'UNE MISSION OCCASIONNELLE DE POLICE JUDICIAIRE.....P. 54

2.1 - LES POUVOIRS PERSONNELS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE.....P. 54
2.1.1 - En matière de prévention de la délinquance.....p. 54
2.1.2 - En matière de direction de la police judiciaire.....p. 55
2.1.3 - En matière d'enquête.....p. 55
2.1.4 - La compétence territoriale du procureur de la République.....p. 55

2.2 - LES POUVOIRS PERSONNELS DU JUGE D'INSTRUCTION.....P. 55
2.2.1 - En matière d'information.....p. 55
2.2.2 - La compétence territoriale du juge d'instruction.....p. 56

LE CONTRÔLE DE LA MISSION DE POLICE JUDICIAIRE

CHAPITRE 1 : LE RÔLE DU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL P.57

1.1 - LA SURVEILLANCE PROPREMENT DITE.....P. 57
1.2 - L'HABILITATION DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE.....P. 58
1.2.1 - Les officiers de police judiciaire visés par l'habilitation.....p. 59
1.2.2 - Les officiers de police judiciaire non visés par l'habilitation.....p. 59
1.2.3 - Le refus d'habilitation (art. R. 15-5 et R. 15-6-6 C.P.P.).....p. 59
1.2.4 - La suspension ou le retrait d'habilitation (art. R. 15-6 et R. 15-6-5 C.P.P.)...p. 60

1.3 - L'ÉVALUATION.....P. 60
1.3.1 - L'évaluation des directeurs zonaux de police nationale.....p. 60
1.3.2 - La notation des officiers de police judiciaire.....p. 61

CHAPITRE 2 : LE RÔLE DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE.....P. 61

2.1 - LES CONDITIONS D'APPLICATION.....P. 61
2.2 - LA PROCÉDURE.....P. 62

CHAPITRE 3 : LE RÔLE DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION.....P. 62

3.1 - LA SAISINE DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION.....P. 62
3.2 - LA PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION.....P. 63
3.2.1 - Dans le cadre de l'exécution des fonctions judiciaires.....p. 63
3.2.2 - En raison du comportement.....p. 63

3.3 - LES VOIES DE RECOURS.....P. 63

ACTION PUBLIQUE ET ACTION CIVILE

CHAPITRE 1 :
TITRE PRÉLIMINAIRE

Article préliminaire du code de procédure pénale :

« I - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

II - l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

III - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.

Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.

© SDCP – Tous droits réservés

Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. »

1.1 - NOTIONS GÉNÉRALES

Le plus souvent, une infraction à la loi pénale, qu'elle soit classifiée crime, délit ou contravention, cause un dommage à autrui ; c'est le cas, par exemple, d'une personne blessée après avoir subi des violences volontaires. Dans cette hypothèse, l'infraction donne naissance à deux actions en justice :

√ Une action tendant à faire appliquer à l'auteur des violences une peine prévue par la loi. C'est l'action publique (art. 1 C.P.P.) ;

√ Une action ayant pour objet la réparation du dommage corporel, matériel ou moral subi par la victime. C'est l'action civile (art. 2 C.P.P.).

Il arrive cependant que l'infraction ne provoque aucun dommage à une personne en particulier ; tel est le cas, par exemple, de celui qui porte sur lui, sans droit, une arme à feu soumise à autorisation. Cette infraction ne fera naître qu'une seule action : l'action publique.

Il se peut également qu'une action civile existe indépendamment de toute infraction. La victime dispose alors d'une action en réparation du préjudice qu'elle a subi, en vertu des articles 1240 et suivants du code civil et 4-1 du code de procédure pénale. Cette action civile, sans relation avec une infraction pénale, ne peut être portée que devant la juridiction civile. Nous ne l'étudierons pas ici, car elle entre dans le domaine exclusif du droit civil.

1.2 - LA COMPARAISON DES DEUX ACTIONS

Si l'on compare l'action publique et l'action civile, on remarque qu'elles ont entre elles de nettes différences. Mais comme elles trouvent leur source dans une même infraction, un certain rapprochement apparaît également.

1.2.1 - Les différences

√ Elles n'ont pas le même fondement.

L'action publique trouve son fondement dans l'infraction, alors que l'action civile le trouve dans le dommage causé à la victime par l'infraction. Il faut donc nécessairement un préjudice pour que l'action civile existe.

√ Elles n'ont pas le même but.

L'action publique tend à la réparation du trouble social par l'application d'une peine ; l'action civile tend à la réparation du préjudice individuel (dommages intérêts) causé à la victime.

√ Elles ne sont pas exercées par les mêmes personnes.

L'action publique n'est exercée que par les magistrats du ministère public contre les auteurs et complices de l'infraction (sauf possibilité pour la partie lésée de la mettre en mouvement sous certaines conditions).

L'action civile appartient à la victime (ou à ses ayants cause) qui l'exerce contre l'auteur de l'infraction, ses héritiers ou les personnes civilement responsables des actes de l'auteur.

√ Elles n'ont pas le même caractère.

L'action publique est d'ordre public ; le ministère public ne peut y renoncer ni transiger à son sujet, sauf exceptions légales : par exemple, en matière de toxicomanie, le procureur de la République peut enjoindre au toxicomane de suivre une cure au lieu d'engager immédiatement des poursuites (Code de la santé publique, art. L 3423-1).

L'action publique appartient en fait à la société qui l'exerce par l'intermédiaire des magistrats du ministère public. L'action civile est d'ordre privé ; la partie lésée peut y renoncer ou transiger à son sujet.

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.2 - Les points de rapprochement

Les deux actions naissent d'un même fait : l'infraction.

Elles peuvent être portées en même temps devant la même juridiction répressive (art. 3 C.P.P.), la victime conservant néanmoins son droit de saisir le juge civil.

Lorsque la victime porte son action devant le tribunal répressif (plainte avec constitution de partie civile) alors que l'action publique n'a pas été mise en œuvre, son initiative déclenche l'action publique.

Si l'action civile est portée par la victime devant le juge civil, ce dernier doit tenir compte de la décision prise par le tribunal répressif. Il ne peut contredire la chose jugée sur l'action publique : on parle alors d'autorité sur le civil de la chose jugée au criminel.

Cette règle montre que le juge répressif statue en premier ; dès lors, le juge civil saisi en premier lieu d'une action civile doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge répressif se soit prononcé sur l'action publique : on dit que le criminel tient le civil en état.

L'action publique, et par voie de conséquence l'action civile, s'exercent tout au long du procès pénal. Il ne s'agit donc pas d'un moment chronologique du procès pénal. La constatation de l'infraction en détermine l'ouverture et les actes de poursuite s'échelonnent tout au long de l'instruction et du jugement.

Sera seule étudiée ici l'action publique.

CHAPITRE 2 : LES SUJETS DE L'ACTION PUBLIQUE

Ce vocable regroupe, soit les personnes qui exercent l'action publique : les sujets actifs, soit celles contre qui l'action publique est dirigée : les sujets passifs.

2.1 - LES SUJETS ACTIFS DE L'ACTION PUBLIQUE

L'action publique appartient à la société qui a seule le droit de l'exercer ou d'y renoncer. À vrai dire, la société la fait exercer par des représentants qualifiés, les magistrats du Ministère public, et dans certains cas, par des fonctionnaires de certaines administrations (art. 1 C.P.P.).

Nous verrons également que certaines juridictions, tout comme la partie lésée, peuvent mettre en mouvement l'action publique.

2.1.1 - Le Ministère public

L'ensemble des officiers du Ministère public près d'une juridiction déterminée constitue ce qu'on appelle le Parquet, nom qui leur vient de ce que sous l'ancien régime, les procureurs et avocats du Roi ne siégeaient pas sur la même estrade que les juges, mais sur le parquet de la salle d'audience comme les justiciables et les représentants de ceux-ci.

Le Ministère public n'a pas la disposition de l'action publique.

Lorsque nous avons comparé l'action civile et l'action publique, nous avons vu, à propos du caractère de ces deux actions, que l'action publique appartient à la société qui l'exerce par l'intermédiaire du Ministère public.

Ce principe découle de l'article 1er al. 1 du C.P.P. : "… l'action publique… est mise en mouvement et exercée par les magistrats… auxquels elle est confiée par la loi".

Cette remarque est importante car si les membres du Ministère public avaient la disposition de l'action publique, ils pourraient toujours transiger avec le délinquant (déterminer des concessions réciproques), se désister par exemple d'un pourvoi en cassation qu'ils auraient formé, acquiescer (se soumettre aux prétentions du délinquant), par exemple en renonçant à l'exercice des voies de recours. Or, ces droits ne leur appartiennent pas.

© SDCP – Tous droits réservés

Ainsi, une fois l'action publique mise en mouvement, le Ministère public ne peut plus l'arrêter.

Cette règle subit néanmoins une dérogation lorsque certains fonctionnaires des administrations publiques exercent l'action publique.

2.1.2 - Les administrations qui exercent l'action publique

Des pouvoirs diversifiés sont reconnus aux administrations publiques pour constater, poursuivre ou réparer les infractions portant atteinte aux intérêts dont elles ont la charge.

Dans certains cas particuliers, elles détiennent un droit direct de poursuite ; le représentant qualifié de l'administration exerce alors l'action publique au même titre que le ministère public.

Traditionnellement, ce pouvoir était reconnu à l'administration des eaux et forêts. Mais le nombre des administrations auxquelles ce pouvoir a été conféré s'est de nos jours accru. Sans être exhaustif, nous en citerons quatre.

2.1.2.1 - L'administration chargée des forêts

Dans le cas où des infractions forestières sont soumises au tribunal de police, le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou le fonctionnaire qu'il désigne, remplit toutes les fonctions du ministère public, sous l'autorité du procureur de la République (art. L. 161-22 du code forestier et art. 45 al. 2 du C.P.P.)

Ce pouvoir s'applique aux infractions forestières et assimilées par un texte spécial, aux délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier, et aux infractions dans le domaine de la pêche fluviale.

L'administration chargée des forêts partage le droit de poursuivre avec le Ministère public, qui conserve dans sa totalité le droit d'agir.

Mais l'administration chargée des forêts, contrairement au Ministère public, a le droit de transiger avec le délinquant. Dès lors, si la poursuite est déjà engagée, la transaction éteint l'action publique et le juge est dessaisi.

2.1.2.2 - L'administration de l'équipement

Le directeur départemental de l'équipement ou l'agent désigné par lui (art. L. 116-4 et L. 116-5 du code de la voirie routière) peut, concurremment avec les magistrats du Parquet, exercer les fonctions de Ministère public près le tribunal de police pour les infractions concernant la voirie nationale (ex : empiétement sur le domaine public sans autorisation, dégradation du domaine public ou de ses dépendances, etc.).

Ces fonctionnaires ont le pouvoir de transiger tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.

2.1.2.3 - Les administrations fiscales :

Le principe : les pouvoirs de poursuite des administrations fiscales ne s'appliquent jamais aux peines d'emprisonnement. Ces administrations prononcent des peines d'amende et d'autres sanctions telles que la confiscation, des majorations ou la contrainte.

2.1.2.4 - Les contributions indirectes :

Cette administration, représentée par son directeur départemental a le pouvoir de poursuivre les infractions fiscales (art. L. 235 du Livre des procédures fiscales).

2.1.2.5 - L'administration des douanes :

L'administration des douanes a le droit de poursuivre les infractions douanières (art. 343 du code des douanes). Le Ministère public poursuit les délits douaniers devant le tribunal correctionnel, mais l'administration peut intervenir conjointement avec lui pour faire prononcer les peines pécuniaires.

© SDCP – Tous droits réservés

Le Ministère public peut exercer l'action publique pour l'application des sanctions fiscales lorsqu'il a été fait usage de l'article 28-1 du C.P.P. Il lui est donc possible d'adresser des réquisitions au service d'enquêtes judiciaires des finances ou demander l'ouverture d'une information judiciaire.

Les administrations des contributions indirectes et des douanes peuvent transiger. La transaction intervenant avant jugement éteint l'action fiscale.

Si le fait poursuivi comporte, outre une qualification fiscale, une qualification de droit commun, la transaction est sans effet sur l'action publique. Par ailleurs, comme la transaction est individuelle, elle peut intervenir même après le jugement ; elle ne s'étend alors qu'aux sanctions fiscales et ne peut s'appliquer au paiement des amendes de droit commun.

2.1.3 - Cas particuliers où la mise en mouvement de l'action publique appartient à d'autres personnes que le Ministère public et certaines administrations

2.1.3.1 - Les juridictions de jugement ou la Chambre de l'instruction

Lorsqu'une infraction est commise à l'audience des cours et tribunaux (art. 675 et s. C.P.P.), la juridiction peut en effet se saisir d'office et appliquer à l'auteur des faits les peines prévues par la loi. Toutefois, il est dérogé à cette règle dans deux hypothèses :

√ Lorsque l'infraction commise constitue le délit d'outrage à magistrat (art. 434-24 C.P.). On évite ainsi que les magistrats outragés aient l'occasion d'exprimer leur ressentiment à l'égard du coupable dans leur condamnation.

√ Quand le fait commis est un crime, puisque l'instruction est obligatoire dans ce cas.

Dans ces deux hypothèses, le président de l'audience dresse procès-verbal des faits et saisit le Ministère public qui apprécie la suite à donner.

La chambre de l'instruction peut quant à elle, d'office, ordonner la poursuite de faits connexes (art. 202 et s. C.P.P.).

2.1.3.2 - Le Défenseur des droits

Outre les pouvoirs de réponse propres à ses missions (médiation, rappel à la loi, recommandation…), le Défenseur des droits dispose également d'un pouvoir de transaction pénale, réservé aux cas de discriminations avérés. Si les faits n'ont pas donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, l'auteur peut se voir proposer une transaction consistant à s'acquitter d'une amende d'un montant maximal de 3 000 euros (15 000 euros pour les personnes morales), et éventuellement à indemniser la victime.

2.1.3.3 - La partie lésée

Enfin, la victime (ou partie lésée), bien que ne pouvant exercer l'action publique peut néanmoins la déclencher (art. 1 al. 2 C.P.P.), soit en citant directement le prévenu devant le tribunal pour une infraction non classifiée crime, soit en déposant devant le juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile.

Ce droit octroyé à la victime lui permet de contrecarrer l'inaction possible du Ministère public.

2.2 - LES SUJETS PASSIFS DE L'ACTION PUBLIQUE

2.2.1 - Contre l'auteur ou le complice de l'infraction

Il s'agit là d'un principe. En effet, comme l'action publique tend au prononcé d'une peine, elle ne peut, en vertu du principe de la personnalité de la peine, être dirigée que contre les auteurs ou complices de l'infraction, même si ceux-ci sont inconnus, par exemple lorsqu'une information est ouverte contre X.

© SDCP – Tous droits réservés

La conséquence de ce principe est que l'action publique ne peut pas être exercée contre les héritiers du délinquant ; et si ce dernier vient à décéder au cours des poursuites, l'action publique est éteinte. Nous verrons néanmoins à propos de la responsabilité pénale du fait d'autrui que le principe de la personnalité des peines est parfois tenu en échec.

2.2.2 - Contre le représentant légal d'une personne morale

Lorsque l'infraction est commise par une personne morale, l'action publique est exercée à l'encontre du représentant légal de la personne morale (ou un délégué désigné à cet effet), qui la représente dans tous les actes de la procédure.

2.2.3 - Contre les personnes pénalement responsables du fait d'autrui

En dépit du principe de la personnalité des peines, certaines sanctions sont prononcées contre des personnes qui n'ont pas commis l'infraction, mais à l'occasion de laquelle leur responsabilité directe est cependant retenue. Généralement, la responsabilité pénale du fait d'autrui est celle du chef d'entreprise et résulte soit d'une disposition légale, soit d'une appréciation de la jurisprudence.

Citons quelques exemples :

√ Un garçon de café sert de l'alcool à un client en état d'ébriété. Ce fait est puni par la loi (art. R 3353-2 C.S.P.). Le tenancier sera responsable de l'infraction (contravention de 4ème classe) même si c'est à son insu que le préposé a servi de l'alcool.

√ L'article L 121-1 du C.R. permet aux tribunaux de décider que les amendes prononcées contre les conducteurs d'un véhicule seront supportées en tout ou partie par l'employeur.

√ Enfin, la jurisprudence condamnera le directeur d'une entreprise dite "polluante" pour la pollution d'eaux poissonneuses même s'il n'est pas démontré que c'est le chef d'entreprise qui a organisé cette pollution.

CHAPITRE 3 : L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE

3.1 - INFORMATION DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Les sources d'information du procureur de la République peuvent consister en une plainte émanant de la victime ou une dénonciation (art. 40 al. 1 C.P.P.).

Le procureur de la République doit être immédiatement informé de la commission d'une infraction. Ainsi l'article 40 alinéa 2 du C.P.P. dispose que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République ». L'article 19 du C.P.P. fait obligation aux officiers de police judiciaire d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.

La loi fait également obligation à tout citoyen, sous peine de sanctions pénales d'informer les autorités administratives ou judiciaires de tout crime dont il est possible de prévenir ou limiter les effets, ainsi que les sévices et privations infligées à un mineur ou à une personne vulnérable, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation (art. 434-1 à 434-3 C.P.) et la disparition d'un mineur de quinze ans en vue d'empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche (art. 434-4-1 C.P.).

Certaines législations spéciales prévoient les mêmes obligations. Ainsi les maires doivent-ils révéler les faits délictueux dont ils ont connaissance (art. L. 132-2 C.S.I.), les commissaires aux comptes (art. L. 821-9 C. com.), etc.

© SDCP – Tous droits réservés

3.2 - L'APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ

Avant d'exercer l'action publique, le Ministère public examine s'il peut légalement poursuivre, puis s'il est opportun de le faire.

Le procureur de la République doit d'abord s'assurer que les faits portés à sa connaissance constituent bien une infraction, que les éléments de celle-ci, matériels et moraux, sont réunis et qu'ils tombent bien sous le coup d'une disposition légale. Il devra donc "qualifier" l'infraction.

Il doit ensuite déterminer qui sera poursuivi :

√ D'abord en établissant l'identité de chaque personne (physique ou morale) :auteur, coauteurs ou complice. Si l'auteur est demeuré inconnu, l'action publique peut cependant s'engager, le procureur signant alors un réquisitoire introductif contre X… ;

√ Ensuite, en vérifiant que l'infraction est bien imputable à la personne identifiée (non existence d'une cause d'irresponsabilité) et qu'elle ne bénéficie pas d'une cause légale d'exemption de la peine (existence d'un fait justificatif).

3.3 - LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION PUBLIQUE

Après s'être assuré que la poursuite est légalement fondée, l'examen du procureur doit porter sur sa compétence. Celle-ci est très étendue, mais elle est cependant limitée, territorialement et matériellement.

Ensuite, il s'assure qu'aucune cause d'extinction de l'action publique n'est intervenue.

3.4 - LA DÉCISION DE POURSUITE DU MINISTÈRE PUBLIC

Il semblerait normal, à première vue, que le procureur de la République, avocat de la société, soit tenu de poursuivre toute infraction dès que cette poursuite est légalement fondée.

Mais cette rigidité a des inconvénients. Tout d'abord, l'appréciation de la légalité peut laisser subsister dans l'esprit du procureur une marge d'incertitude. Surtout lorsque l'infraction ne cause qu'un trouble social très faible, que son objet est insignifiant, ou que les mobiles de l'auteur paraissent louables, la poursuite pouvant être plus dommageable qu'utile à l'ordre public, d'où la procédure de la médiation pénale.

Par ailleurs, ayant apprécié la légalité de la poursuite, le procureur se trouve placé devant une alternative, intenter la poursuite ou ne pas l'intenter : c'est le principe de l'opportunité des poursuites.

Son choix est, en principe, libre, mais il peut cependant rencontrer des limites au principe d'opportunité qui l'obligent à agir ou lui interdisent d'agir.

3.4.1 - Le principe de l'opportunité des poursuites

L'article 40-1 du C.P.P. dispose :

« Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

√ Soit d'engager des poursuites ;

√ Soit de mettre en œuvre une procédure d'alternative aux poursuites ;

√ Soit de classer sans suite la procédure lorsque les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »

© SDCP – Tous droits réservés

Cette disposition consacre le principe de l'opportunité des poursuites auquel renvoie l'article 40 al. 1 du C.P.P. qui dispose que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 du C.P.P.

Ce texte pose pour principe que la réponse pénale apportée par le procureur de la République lorsque l'infraction est commise par une personne identifiée doit consister soit en la mise en mouvement de l'action publique, soit en une procédure alternative. Le classement sans suite dans ce cas ne doit intervenir que si des circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. C'est le procureur de la République qui apprécie la nature de ces circonstances.

3.4.1.1 - Le procureur de la République décide le classement sans suite

S'il estime que l'infraction n'est pas constituée ou qu'elle n'est pas imputable à l'auteur matériel, ou bien encore que la preuve n'est pas suffisamment apportée, ou que l'action publique n'est pas recevable, le procureur de la République peut décider de classer l'affaire, ce qui n'est pas considéré comme un déni de justice.

La mesure de classement du procureur est simplement provisoire et peut toujours être remise en cause, tant que la prescription n'est pas acquise. Par exemple, lorsque des éléments nouveaux aggravent le caractère du fait, ou donnent la nature d'une infraction à ce qu'on aurait cru être un fait impunissable (ex : le suicide qui se révèle être un meurtre).

Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que toute autorité constituée, officier public (maire…) ou fonctionnaire mentionnés à l'art. 40 al. 2 du C.P.P. des poursuites ou des mesures alternatives qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement (art. 40-2 C.P.P.).

L'article 40-2 al 2 du C.P.P. mentionne que lorsque le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il avise également les personnes mentionnées ci-dessus de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

Le bureau d'ordre national informatisé « Cassiopée » mis en place par le décret n° 2009-528 du 11 mai 2009 gère les obligations d'avis motivé des classements sans suite à la victime qui incombe donc au procureur de la République, que l'auteur des faits soit identifié ou non (art. 48-1 C.P.P.).

3.4.1.2 - Le procureur engage les poursuites

Dans ce cas, sa décision est irrévocable. Il ne peut plus revenir dessus. Seule la juridiction saisie est compétente pour apprécier si le procès doit ou non se poursuivre.

En outre, il n'y a pas de recours possible contre la décision du procureur de la République d'exercer l'action publique, même de la part de son supérieur hiérarchique s'il estime que le procureur a eu tort d'agir.

Tout au plus pourrait-il y avoir sanction disciplinaire contre le procureur de la République si, contre les instructions du procureur général, il a mis l'action publique en mouvement ; mais ces sanctions disciplinaires sont sans effet sur celle-ci.

Rappelons également que le parquet ne peut ni renoncer aux recours que la loi lui ouvre, ni se désister de ceux qu'il aurait formés.

3.4.2 - Les limites au principe de l'opportunité des poursuites

Nous savons que le procureur de la République est libre d'arrêter sa décision dans le sens qui lui paraît le plus convenable, tant sur la légalité que sur l'opportunité. Mais certaines situations particulières apportent des exceptions au principe de la liberté de décision. Tantôt le procureur peut se heurter à des interdictions de poursuivre, tantôt il se trouve dans l'obligation d'agir.

© SDCP – Tous droits réservés

3.4.2.1 - L'obligation d'agir du Ministère public

3.4.2.1.1 - L'ordre du supérieur hiérarchique

L'obligation d'agir du procureur de la République résulte de l'ordre de son supérieur hiérarchique, le procureur général, qui peut lui "enjoindre, par instructions écrites versées au dossier de la procédure d'engager… des poursuites" (art. 36 et 37 C.P.P.)

Une personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation.

Le procureur général peut alors, conformément aux dispositions de l'article 36 enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime que le recours n'est pas fondé, il en informe l'intéressé (art. 40-3 C.P.P.)

3.4.2.1.2 - Les droits de la partie lésée

La plainte de la victime avec constitution de partie civile (plainte avec demande de réparation) exercée devant les tribunaux répressifs ou devant le juge d'instruction, a pour résultat de mettre automatiquement en mouvement l'action publique, même contre le gré du procureur de la République. Mais une simple plainte de la victime ne peut obliger le Ministère public à agir.

3.4.2.1.3 - La chambre de l'instruction

Une juridiction peut se saisir d'office. C'est le cas de la chambre de l'instruction qui, saisie au cours d'une instruction, peut ordonner d'office la poursuite d'une personne mise en examen pour des faits principaux ou connexes non visés dans le réquisitoire, ou même de personnes qui n'ont pas encore été envoyées devant elle à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu (art. 202 et 204 C.P.P.).

3.4.2.2 - Les interdictions d'agir du Ministère public

Le procureur peut être arrêté dans sa décision de poursuivre, soit en raison d'immunités, soit par la nécessité d'attendre une plainte, une autorisation préalable, une mise en demeure ou un avis d'une autorité, soit par une obligation de faire résoudre auparavant une question préjudicielle à l'action par une autre juridiction.

3.4.2.2.1 - Les immunités

L'action du Ministère public est impossible en raison d'une immunité, par exemple familiale : le vol entre époux (art. 311-12 C.P.) sauf exceptions.

3.4.2.2.2 - Nécessité d'une plainte préalable

La plainte n'oblige pas à poursuivre et la poursuite peut intervenir en dehors de toute plainte. Cependant, dans de nombreuses hypothèses, le parquet ne peut agir tant qu'il n'a pas reçu la plainte ou la requête exigée par la loi.

3.4.2.2.2.1 Plainte de la victime

La nécessité d'une plainte préalable peut s'expliquer par des considérations d'ordre moral et familial lorsque l'exercice de l'action publique risque de créer un trouble privé que la victime de l'infraction désirait éviter. Ainsi, la diffamation et l'injure exigent pour l'exercice de l'action publique, une plainte préalable de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit (art. 226-6 C.P.).

3.4.2.2.2.2 Plainte de l'administration

Lorsqu'une infraction porte atteinte à une réglementation dont la protection est confiée par la loi à une administration déterminée, investie à cet effet de pouvoirs de contrôle, il est fréquent qu'une plainte de cette administration soit nécessaire pour que le procureur de la République puisse déclencher l'action publique. Ainsi, en matière d'impôts directs ou de T.V.A., l'action publique ne peut être engagée qu'après le dépôt d'une plainte de l'administration des impôts.

© SDCP – Tous droits réservés

3.4.2.2.2.3 Les conséquences de la nécessité d'une plainte

La plainte est nécessaire à la poursuite. Mais même son dépôt ne contraint nullement le ministère public de poursuivre (principe de l'opportunité des poursuites), sauf si la plainte s'accompagne d'une constitution de partie civile.

Le désistement du plaignant a pour effet d'interrompre la poursuite lorsque la plainte est une condition nécessaire à la poursuite (art. 6 al. 3 C.P.P.), contrairement au principe selon lequel le désistement de la victime au pénal n'arrête pas les poursuites.

3.4.2.2.3 - Nécessité d'une autorisation préalable

Il en est de trois sortes :

3.4.2.2.3.1 Les parlementaires :

Le parquet est libre de poursuivre un parlementaire sans avoir à solliciter une quelconque autorisation. Toutefois, la chambre à laquelle appartient le parlementaire mis en cause peut décider de la suspension des poursuites engagées pour la durée de la session en cours.

Seules les mesures privatives ou restrictives de liberté (arrestation, garde à vue…) sont subordonnées à l'autorisation préalable du bureau de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire. Cette autorisation n'est pas requise en cas de flagrance, mais l'assemblée peut requérir que ces mesures soient suspendues jusqu'à la fin de la session parlementaire.

3.4.2.2.3.2 Le Président de la République :

Il bénéficie d'une irresponsabilité pour les actes accomplis en qualité de Président de la République. Il n'a à en répondre ni pendant, ni après son mandat sous réserve de l'article 53-2 de la Constitution (crimes contre l'humanité et génocide), et de manquement aux devoirs de la fonction manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat (art. 68 de la Constitution). Lorsqu'il agit en tant que personne privée, le chef de l'État n'est donc pas couvert par l'irresponsabilité.

Pour les actes détachables du mandat (commis avant ou ne présentant pas de lien direct avec lui), le Président de la République bénéficie de l'inviolabilité. Il ne peut faire l'objet d'aucune action devant une juridiction pendant la durée de son mandat.

L'article 68 de la Constitution définit une possibilité de destitution du Président de la République pouvant intervenir en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute cour.

La proposition de réunion de la Haute cour adoptée par l'une ou l'autre des assemblées est transmise à l'autre qui se prononce dans les 15 jours. Le président de l'assemblée assure la présidence de la Haute cour ; elle statue dans un délai d'un mois sur la destitution, sa décision étant d'effet immédiat.

Les conditions d'application de la procédure de destitution sont fixées par la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014.

3.4.2.2.3.3 Le Premier ministre et les ministres

Ils ne sont pas couverts par une inviolabilité. Ils sont pénalement responsables selon le droit commun des crimes et délits accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. C'est le procureur général près la cour de cassation, qui saisit la commission d'instruction de la cour de justice de la République, mais il ne peut poursuivre que sur avis conforme de la commission des requêtes. L'avis de cette commission équivaut à une autorisation de poursuites puisqu'elle peut décider le classement de l'affaire.

3.4.2.2.4 - Nécessité d'un avis

Dans certains cas, le procureur de la République ne peut mettre l'action publique en mouvement qu'après avoir reçu un avis émis par une instance spécialisée.(ex : cas du délit d'initié pour lequel l'avis de l'autorité des marchés financiers est nécessaire).

© SDCP – Tous droits réservés

3.4.2.2.5 - Nécessité d'une mise en demeure

Quelquefois, la position de la partie lésée doit être précisée de façon indiscutable par une mise en demeure d'avoir à se conformer à la loi qu'elle adresse au délinquant. Tant que cette mise en demeure n'est pas intervenue, le procureur ne peut poursuivre.

C'est par exemple le cas pour les infractions en matière d'hygiène et de sécurité du travail où une mise en demeure de l'inspecteur du travail est nécessaire (art. L 4721-4 et s. code du travail).

3.4.2.2.6 - Nécessité de résoudre une question préjudicielle à l'action publique

Il s'agit pour le Ministère public d'obtenir le jugement, par la juridiction compétente, sur un point relatif à des faits délictueux avant de déclencher les poursuites.

On peut avoir, par exemple, une question préjudicielle en matière de banqueroute. Ce délit ne peut être poursuivi qu'après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, c'est-à-dire lorsqu'un jugement a été rendu par le tribunal de commerce et a prononcé le redressement judiciaire.

Cette question peut également se présenter en cas de crime ou délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite pénale ou d'une instance devant une juridiction. L'article 6-1 du C.P.P. dispose que l'action publique ne peut être exercée que si le crime ou délit implique une violation d'une règle de procédure, et si le caractère illégal de la poursuite, de la décision intervenue ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement.

Tel est le cas lorsqu'il est reproché à un fonctionnaire de police d'avoir, dans un procès-verbal de notification de garde à vue, frauduleusement altéré la vérité quant à l'heure et au lieu de son établissement, les faits dénoncés impliquant la violation des dispositions de l'article 63-1 du C.P.P. qui imposent à l'officier de police judiciaire, non seulement de notifier immédiatement à la personne concernée son placement en garde à vue, mais encore de consigner par procès-verbal l'accomplissement de cette formalité. Le caractère illégal du procès-verbal litigieux n'ayant pas été constaté par une décision définitive, l'action publique ne peut être exercée (Cass. crim., 7 décembre 2005).

3.4.3 - L'alternative aux poursuites (art. 41-1 C.P.P.)

Préalablement à sa décision sur l'action publique, le procureur de la République peut directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République, prendre diverses mesures :

√ Adresser à l'auteur de l'infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un délai de deux ans (un an en matière contraventionnelle).

Cet avertissement, qui ne peut être adressé que par le procureur ou son délégué (O.P.J. et médiateurs sont donc exclus), ne peut intervenir à l'égard d'une personne ayant déjà été condamnée ou bien si les faits reprochés portent sur des violences contre les personnes ou sur un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public. Si l'infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l'avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s'il est également fait application de la mesure de réparation du dommage causé à la victime (cf infra) ;

© SDCP – Tous droits réservés

√ L'orienter vers une structure appropriée (sanitaire, sociale ou professionnelle) permettant sa prise en charge. Cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

√ Lui demander de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements (ex : dans le domaine de l'urbanisme, obtenir un permis de construire ou détruire une construction déjà achevée) ;

√ Lui demander de réparer le dommage causé ;

√ Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer. En cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ;

√ En cas de violences intrafamiliales (sur conjoint, concubin ou personne liée par un P.A.C.S., sur les enfants ou les enfants du conjoint, concubin ou partenaire), l'auteur des faits peut être mis en demeure de résider hors du domicile conjugal et de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou aux abords immédiats. Ces dispositions sont également applicables aux ex-conjoints, concubins ou partenaires ;

√ Demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;

√ Demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ;

√ Demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au même premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ;

√ Demander à l'auteur des faits de s'acquitter d'une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes mentionnée aux articles 10-2 et 41 du présent code du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d'appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l'auteur des faits ;

√ Dans les cas prévus à l'article 44-1 du présent code et après avoir recueilli l'avis du maire, demander à l'auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l'auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n'est trouvé, le maire en informe le procureur de la République.

Le procureur de la République peut envisager ces différentes mesures s'il lui apparaît qu'elles sont de nature à assurer la réparation du dommage causé à la victime, à mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou à contribuer au reclassement de l'auteur des faits.

© SDCP – Tous droits réservés

Dès lors qu'une mesure alternative aux poursuites est décidée, les plaignants et les victimes en sont informés. La victime sera également tenue au courant des suites données à la mesure alternative. Si le comportement de l'auteur des faits entraîne la non-exécution de la mesure, le procureur de la République peut mettre en œuvre une composition pénale ou engager des poursuites.

3.4.4 - La composition pénale (articles 41-2, 41-3, R. 15-33-38 et suivants C.P.P.)

Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer soit directement, soit par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à la personne qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis, à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 5 ans, ainsi que le cas échéant une ou plusieurs contraventions connexes. La composition pénale peut s'appliquer aux personnes morales, conformément à l'article 41-3-1 A.

Elle s'applique à toutes les contraventions. Elle est applicable tant aux infractions prévues par le code pénal qu'aux infractions prévues par d'autres codes ou des lois et décrets particuliers. Elle n'est pas applicable aux mineurs de moins de 13 ans, ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elle peut intervenir, le cas échéant, après l'échec d'une mesure alternative aux poursuites.

3.4.4.1 - Formes de la composition pénale

Lorsque les conditions ci-dessus énumérées sont réunies, le procureur de la République a la faculté d'adresser au délinquant une proposition de composition pénale. Son contenu peut consister en différentes mesures énumérées à l'article 41-2 du C.P.P. ainsi qu'à l'article L.422-3 du C.J.P.M. pour les mineurs de plus de 13 ans.

La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an.

Lorsque la victime est identifiée, le procureur de la République peut proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai de 6 mois.

La victime en est informée. Cette réparation peut consister en la remise en état du bien endommagé lorsque la victime donne son accord.

3.4.4.2 - Mise en œuvre de la composition pénale

La proposition de composition pénale peut être faite directement par le procureur de la République ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée ou peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire.

Elle prend la forme d'une décision écrite, signée du procureur de la République. Elle précise la nature et le quantum des mesures proposées ainsi que le délai d'exécution et doit être jointe à la procédure.

La composition pénale peut être également proposée dans une maison de justice et du droit.

L'intéressé doit être informé qu'il peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. L'accord est recueilli par procès-verbal dont une copie lui est remise.

La composition pénale doit être validée par le président du tribunal ou par un magistrat désigné par lui. Le président du tribunal, peut procéder à l'audition de l'auteur des faits ainsi que de la victime.

La proposition pénale relative à des faits punis d'une durée inférieure ou égale à trois ans d'emprisonnement n'est, sous certaines conditions, pas soumise à la validation par le président du tribunal.

Dans tous les cas où ce magistrat doit valider la composition pénale, les motifs pour lesquels il accepte ou refuse cette composition sont désormais explicités.

© SDCP – Tous droits réservés

Si le président du tribunal rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.

La décision du président du tribunal est notifiée à l'auteur des faits et à la victime. Elle n'est pas susceptible de recours.Si l'auteur des faits n'accepte pas la composition, ou si après avoir donné son accord, il n'exécute pas entièrement les mesures, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau.

Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire.

3.4.4.3 - Effets de la composition pénale

Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique (art. 41-2 C.P.P.). L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique

NOTA : La victime a la possibilité, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer.

3.5 - L'EXÉCUTION DE LA POURSUITE : LA SAISINE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT

La décision d'exercer les poursuites suppose la mise en mouvement de l'action publique par les divers procédés techniques suivants :

3.5.1 - La citation directe

C'est l'acte par lequel le Ministère public met en mouvement l'action publique devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police si le fait poursuivi constitue un délit ou une contravention. Elle est utilisée, lorsque le dossier est en état d'être jugé, pour assigner directement l'auteur présumé des faits à comparaître devant la juridiction. Il s'agit d'un exploit d'huissier délivré à la requête du ministère public (art. 390 du C.P.P.). Elle est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.

Le cas où la personne est sans domicile ou résidence connus est évoqué à l'article 559 du C.P.P.

Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu'une personne qu'il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connus ou, s'il s'agit d'une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès-verbal, qui comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l'article 412.

Ces dispositions ont dès lors vocation à s'appliquer dans les cas où, à l'issue de l'enquête, les investigations ont permis d'identifier l'auteur des faits, mais sans que son domicile ou sa résidence ne puisse être découvert.

La citation à parquet par un huissier ne doit s'appliquer que dans les cas où le procureur, lorsqu'il mandate l'huissier, estime connaître, au vu des éléments du dossier, le domicile ou la résidence de la personne, et que c'est l'huissier lui-même qui, se rendant sur les lieux, constatera que l'adresse était erronée ou que la personne a déménagé, et ne réussira pas à découvrir la nouvelle adresse de l'intéressé.

3.5.2 - L'avertissement suivi de la comparution volontaire

L'avertissement dispense de la citation, et concerne soit le tribunal de police, soit le tribunal correctionnel.

Le procureur de la République adresse une convocation au mis en cause afin de l'inviter à comparaître devant le tribunal à la date et au lieu fixés (art. 389 et 532 C.P.P.). Seule la comparution volontaire du destinataire entraîne la saisine de la juridiction.

© SDCP – Tous droits réservés

3.5.3 - La convocation en justice

C'est une citation à comparaître décidée par le parquet sans présentation préalable de la personne (art. 390-1 C.P.P.). Le procureur de la République fait convoquer la personne poursuivie devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, ou le tribunal pour enfants.

La notification est faite soit par un greffier, un O.P.J. ou un A.P.J., un assistant d'enquête agissant sous le contrôle de l'O.P.J. ou de l'A.P.J., un fonctionnaire ou agent d'une administration relevant de l'article 28 ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement.

Un procès-verbal doit être établi, signé par le prévenu qui en reçoit copie. C'est l'une des modalités de saisine du tribunal les plus couramment utilisées dans le cadre du traitement en temps réel des procédures (cf modèle de procès-verbal de « C.O.P.J. » dans le guide de procédure).

3.5.4 - La convocation par procès-verbal

Le procureur de la République invite par procès-verbal la personne déférée à comparaître devant le tribunal correctionnel dans un délai de 10 jours à 6 mois ; on parle de convocation par procès-verbal (art. 394 C.P.P.). Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience.

S'il estime nécessaire que le prévenu soit soumis aux obligations du contrôle judiciaire ou placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à sa comparution, il le traduit devant le juge des libertés et de la détention qui pourra alors prononcer la mesure.

Lorsque le parquet décide d'engager des poursuites selon la procédure de convocation par procès-verbal ou de comparution immédiate, il peut procéder au regroupement à la même audience de plusieurs dossiers concernant une même personne (art. 393 du C.P.P.).

3.5.5 - La comparution immédiate

Le procureur de la République décide de traduire immédiatement le prévenu devant le tribunal correctionnel, il s'agit alors d'une comparution immédiate (art. 395 C.P.P.).

La procédure de comparution immédiate est envisageable lorsque :

√ La peine d'emprisonnement encourue est au moins égale à deux ans et en cas de délit flagrant, au moins égale à 6 mois ;

√ Les charges réunies sont suffisantes, l'affaire en état d'être jugée, et les éléments de l'espèce justifier une comparution immédiate.

La comparution doit avoir lieu le jour même. Si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, et si la gravité des faits nécessite le placement en détention provisoire de l'intéressé, le procureur de la République le traduit devant le juge des libertés et de la détention. Ce dernier peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant, à défaut il est remis en liberté.

Si le juge des libertés et de la détention estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu au contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à sa comparution.

3.5.6 - La comparution à délai différé

Cette procédure permet de saisir le tribunal correctionnel pour une audience devant intervenir dans un délai maximum de deux mois, lorsque la culpabilité du prévenu paraît pouvoir être prononcée mais que l'affaire n'est pas en état d'être jugée immédiatement.

Jusqu'à cette audience, le prévenu pourra être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

© SDCP – Tous droits réservés

L'objet de cette procédure est ainsi d'éviter le recours à des informations judiciaires qui seraient inutiles et qui auraient pour conséquence de rallonger la durée des détentions provisoires.

L'article 397-1-1 du C.P.P. est applicable :

√ aux délits flagrants punis d'au moins six mois d'emprisonnement

√ aux délits non flagrants punis d'au moins deux ans d'emprisonnement ;

√ si le prévenu est assisté par un avocat

√ si l'affaire n'est pas en état d'être jugée parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités.

Cette procédure de comparution différée pourra ainsi en pratique être utilisée notamment lorsque la personne est poursuivie pour :

√ trafic de stupéfiants, transportant des boulettes de drogue dans son corps qui n'ont pas toutes été expulsées pendant le temps de la garde à vue ;

√ des violences alors que le préjudice de la victime n'est pas encore consolidé ;

√ des délits divers, notamment de nature sexuelle, ayant fait l'objet d'expertise dont les résultats ne sont pas encore connus ;

√ des délits divers mais qui est hospitalisée (par exemple en raison de blessures intervenues lors de la commission des faits).

3.5.7 - L'ordonnance pénale

3.5.7.1 - Définition

L'ordonnance pénale est une procédure simplifiée prévue par le C.P.P. aux articles 495 à 495-6 pour le tribunal correctionnel, et 524 à 528-2 pour le tribunal de police.

Elle permet le jugement de certaines infractions sans audience du tribunal. Le procureur de la République communique directement le dossier de la procédure au président du tribunal, et lui présente ses réquisitions. Le président statue sans débat préalable par une ordonnance portant relaxe ou condamnation. S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans une autre forme.

À l'expiration d'un délai de dix jours qui suivent l'ordonnance (au cours duquel il peut former opposition), le ministère public la fait notifier au prévenu, qui dispose alors de trente jours (quarante-cinq jours pour les délits) pour former opposition .

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal. Toutefois le prévenu peut renoncer à son opposition jusqu'à l'ouverture des débats, auquel cas l'ordonnance devient exécutoire.

L'ordonnance peut également statuer sur les intérêts civils. Elle est alors portée à la connaissance de la partie civile qui peut former opposition aux dispositions civiles dans les mêmes délais que le prévenu.

La partie lésée peut à tout moment citer directement l'auteur des faits devant le tribunal. Si cette citation intervient avant qu'ait été rendue l'ordonnance, cette procédure simplifiée ne peut plus être appliquée. Si l'ordonnance a acquis la force de la chose jugée, il sera alors statué uniquement sur les éventuels intérêts civils.

3.5.7.2 - Champ d'application

√ La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable :

- aux délits mentionnés à l'article 398-1 du présent code, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes ;
- au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

© SDCP – Tous droits réservés

– au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi dans certaines conditions ;
– à toute contravention de police (sauf pour les contraventions de la cinquième classe si l'auteur est mineur au moment des faits), même commise en état de récidive.

√ Elle n'est pas applicable :
– si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
– si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code ;
– si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue.

3.5.8 - La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (C.R.P.C.) (art. 495-8 C.P.P.)

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou "plaider coupable" est un autre mode de traitement du contentieux. Si ses dispositions s'inscrivent dans la continuité de la procédure de composition pénale, et si leur objectif est similaire (réduire la surcharge des audiences correctionnelles), la C.R.P.C. est une forme de poursuite, contrairement à la composition pénale qui est une alternative aux poursuites.

3.5.8.1 - Conditions de mise en œuvre

√ Les délits

Quelle que soit la peine encourue sauf les délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévues aux articles 222-9 à 222-31 du C.P. lorsqu'ils sont punis d'une durée supérieure à cinq ans (art. 495-7 C.P.P.).

La procédure du "plaider coupable" n'est pas applicable en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale (ex : délits forestiers, de chasse, de pêche, de contribution indirecte ou de fraude fiscale).

√ Les mineurs ne sont pas concernés par cette procédure.

√ La personne concernée doit reconnaître les faits.

3.5.8.2 - Procédure applicable

3.5.8.2.1 - Initiative de la procédure.

La procédure est mise en œuvre par le procureur de la République :

√ à la suite de la garde à vue du mis en cause lorsque ce dernier est déféré devant lui,

√ à la suite d'une convocation de la personne par le procureur de la République. La convocation peut être faite par un O.P.J. ou un A.P.J. agissant sur instructions du procureur de la République, et alors donner lieu à un procès-verbal dont une copie est remise à la personne. La convocation peut être faite par lettre simple adressée à l'intéressé lorsque la décision du parquet intervient quelque temps après la clôture de l'enquête.(Circ. crim. 04-12 E8 du 02/09/2004).

L'intéressé peut directement ou par l'intermédiaire de son avocat, solliciter l'application de la procédure dite du "plaider coupable" suite à son défèrement, mais également dans le cadre d'une citation directe ou d'une convocation en justice.

Dans ces dernières hypothèses, la demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle l'intéressé indique reconnaître les faits. Si le procureur de la République accepte, la citation ou la convocation en justice est caduque et la procédure prévue à l'article 495-8 du C.P.P. s'applique (cf.infra). Si le procureur de la République ne souhaite pas donner une suite favorable à la demande, il n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.

© SDCP – Tous droits réservés

Comme le prévoit l'article 495-15-1 du C.P.P., le procureur de la République peut délivrer simultanément une convocation pour C.R.P.C. et une convocation devant le tribunal correctionnel.

Cette dernière sera caduque si la personne accepte la ou les peines proposées dans le cadre de la C.R.P.C. et si une ordonnance d'homologation intervient dans un délai de trois mois ou d'un mois.

Cette procédure peut également être mise en œuvre à l'initiative du juge d'instruction, lorsque les faits reprochés au mis en examen constituent un délit. Néanmoins, cette possibilité est assortie d'un certain nombre de garanties listées à l'article 180-1 du C.P.P.

3.5.8.2.2 - La procédure

La personne qui comparaît devant le procureur de la République doit obligatoirement être assistée d'un avocat. Le procureur de la République recueille la reconnaissance de culpabilité de l'intéressé en présence de son avocat.

Le procureur de la République fixe la peine qu'il lui propose d'exécuter. S'il s'agit d'une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à 3 ans ni excéder la moitié de la peine encourue. Le procureur de la République peut proposer qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'aménagement (semi-liberté, placement à l'extérieur, placement sous surveillance électronique). Le montant de la peine d'amende ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue.

Le procureur de la République avise la personne qu'elle peut demander un délai de 10 jours avant de faire connaître sa décision.

√ La personne accepte immédiatement la proposition :

La procédure se déroule en audience publique, et la présence du procureur de la République n'est pas obligatoire (art. 495-9 C.P.P.). En cas de refus d'homologation, le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel ou requiert l'ouverture d'une information.

√ La personne demande un délai de 10 jours :

Le procureur de la République peut décider de présenter l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou aux fins de placement en détention provisoire, à titre exceptionnel si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement, et que sa mise à exécution immédiate a été demandée.

Ce placement en détention provisoire a lieu jusqu'à la comparution de l'intéressé devant le procureur de la République, entre 10 et 20 jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. À défaut de comparution dans ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire de l'intéressé (art. 495-10 C.P.P.).

√ La personne refuse la proposition :

Le procureur de la République peut décider de la présenter devant le tribunal correctionnel (comparution immédiate, citation, convocation par procès-verbal…), ou requérir l'ouverture d'une information. Il peut à une seule reprise saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d'une requête en homologation d'une peine en application de l'article 495-8 du C.P.P. sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés (art. 495-12 C.P.P.)

3.5.8.2.3 - Effets de l'ordonnance

Ils sont les mêmes que ceux d'un jugement de condamnation : l'ordonnance est immédiatement exécutoire. L'action publique est éteinte, les peines homologuées sont inscrites au casier judiciaire et peuvent constituer le premier terme d'une récidive.

© SDCP – Tous droits réservés

Quand la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est soit immédiatement incarcérée, soit convoquée devant le juge de l'application des peines à qui l'ordonnance est transmise. L'ordonnance d'homologation est susceptible d'appel de la part du condamné dans un délai de 10 jours à partir du jour où l'ordonnance a été rendue.

NOTA : La victime est informée sans délai et par tous moyens de la procédure du "plaider coupable". Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, avec son avocat, devant le juge pour se constituer partie civile. Elle peut également se constituer partie civile dans les conditions de l'article 420-1 du C.P.P..

3.5.9 - Le réquisitoire introductif ou réquisitoire aux fins d'informer

C'est un acte par lequel le procureur de la République requiert le juge d'instruction d'ouvrir une information contre une personne dénommée ou non (art. 80 du C.P.P.)

Cet acte est obligatoire en matière criminelle.

CHAPITRE 4 : L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE

Pour que l'action publique existe, il ne suffit pas qu'elle ait été mise en mouvement, encore faut-il qu'elle ne soit pas frappée par une cause d'extinction.

Il existe des causes particulières à certaines infractions et des causes générales.

4.1 - LES CAUSES PARTICULIÈRES À CERTAINES INFRACTIONS

4.1.1 - La transaction

Nous l'avons vu, il est des cas exceptionnels où l'action publique peut s'éteindre par voie de transaction. La loi accorde ce droit à certaines administrations (fiscales, chargée des forêts, etc.) qui proposent à l'auteur de l'infraction d'abandonner les poursuites en contrepartie du versement d'une somme d'argent. L'action publique est alors éteinte si le paiement est effectué dans le délai imparti.

Pour les contraventions que les agents de la police municipale et les gardes-champêtres sont habilités à constater, une transaction peut être proposée par le maire. Elle doit être homologuée, après acceptation du contrevenant, soit par le procureur de la République soit par le juge du tribunal de police. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté les obligations résultant de la transaction (art. 44-1 C.P.P. ; art. L.511-1, L.512-2, L.521-1, L.531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure).

Il peut également y avoir transaction lorsque sont commises certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres, la transaction ayant lieu entre l'exploitant et le contrevenant (art. 529-3 C.P.P.).

Toutefois cette procédure n'est pas applicable si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.

De même, selon l'article L 3423-1 du code de la santé publique, on peut assimiler à une transaction le fait pour le procureur de la République d'inviter un toxicomane à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou à une surveillance médicale plutôt que de le poursuivre pour usage de stupéfiants. Si le toxicomane se conforme à toutes les prescriptions, l'action publique n'est pas exercée.

4.1.2 - Le désistement ou retrait de plainte de la victime

Cette cause d'extinction ne joue que si la plainte de la victime d'une infraction est une condition nécessaire à la poursuite (art. 6 al. 3 C.P.P.). Il en est ainsi par exemple en cas de diffamation, atteinte à la vie privée.

Il s'agit d'une dérogation au principe selon lequel le retrait d'une plainte simple ou avec constitution de partie civile est sans effet sur l'action publique (art. 2 al. 2 C.P.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

4.2 - LES CAUSES GÉNÉRALES

4.2.1 - L'amnistie

Seul le législateur peut la décider. L'amnistie éteint immédiatement l'action publique pour tous les faits visés par la loi d'amnistie et antérieurs à la date qu'elle a fixée. Notons qu'elle peut n'être que personnelle, c'est-à-dire ne s'appliquer qu'à une certaine catégorie de délinquants. L'amnistie laisse subsister l'action civile.

4.2.2 - L'abrogation de la loi pénale

La loi applicable à une infraction est celle qui était en vigueur au jour de sa commission. Si la loi est abrogée, le fait n'est plus une infraction pour l'avenir ; il ne l'est plus également pour le passé en vertu de l'effet immédiat des lois pénales plus douces. En conséquence, les poursuites cessent si l'action publique avait été exercée. Exceptionnellement, le législateur peut décider que cette abrogation ne jouera que pour l'avenir, de sorte que les poursuites déjà engagées pourraient continuer.

4.2.3 - Le décès du prévenu

Dans cette hypothèse, l'action publique ne peut plus être exercée. Si les poursuites avaient déjà été engagées, elles doivent s'arrêter. Précisons qu'en vertu du principe de la personnalité des peines, les héritiers ne peuvent pas être poursuivis à la place du délinquant décédé. En revanche, l'action civile peut être exercée contre eux.

4.2.4 - La chose jugée

Il y a chose jugée au pénal lorsque la décision du tribunal sur les faits reprochés est devenue définitive, soit parce que les voies de recours (appel, etc.) ont été épuisées, soit parce que le délai dans lequel elles peuvent être formées est expiré.

La décision du tribunal éteint donc l'action publique et, selon la jurisprudence, « aucune poursuite pénale ne peut plus être intentée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente » (et même si des charges nouvelles apparaîtraient après la décision d'acquittement ou de relaxe). C'est le principe du « non bis in idem ».

Toutefois, s'il s'agit d'une infraction continue, par exemple le recel (receleur qui reste en possession de la chose après avoir été condamné), l'action publique peut reprendre, car l'infraction constitue un fait nouveau, bien que de même nature, en raison de la réitération de la volonté coupable de l'auteur.

4.2.5 - La prescription de l'action publique

Lorsque l'action publique n'est pas exercée dans les délais fixés par la loi, elle s'éteint par l'effet de la prescription. L'infraction commise restera impunie, et l'auteur de l'infraction ne pourra plus être poursuivi.

Nous étudierons le délai de prescription, le point de départ de ce délai, l'interruption et la suspension de la prescription.

4.2.5.1 - Le délai de prescription de l'action publique.

Il est de vingt ans pour les crimes, six ans pour les délits et un an pour les contraventions (art. 7, 8 et 9 C.P.P.)

Il existe cependant des délais exceptionnels pour certaines infractions particulières :

√ Délai imprescriptible de l'action publique en cas de crime de génocide ou contre l'humanité (art. 211-1 à 212-3 du C.P.);

√ 30 ans en cas de crime lié à des actes de terrorisme et 20 ans pour les délits relatifs aux mêmes faits (art. 706-16 du C.P.P.) ;

√ 30 ans en cas de crime de trafic de stupéfiants et 20 ans s'il s'agit d'un délit (art. 706-26 du C.P.P.) ;

© SDCP – Tous droits réservés

√ 30 ans en cas de crime relatif à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs, et 20 ans s'il s'agit d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement (art. 706-167 du C.P.P.) ;

√ 30 ans en cas de crime d'eugénisme et de clonage reproductif (art. 214-1 à 214-4 C.P.);

√ 30 ans en cas de crime de disparition forcée (art. 221-12 C.P.);

√ 30 ans en cas de crimes de guerre, et 20 ans en cas de délits de guerre.

√ 30 ans pour les crimes sur mineurs listés à l'article 706-47 du C.P.P. (meurtre, tortures ou actes de barbarie, violences sur mineur de 15 ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, viol, proxénétisme sur mineur de 15 ans, traite des êtres humains).;

√ 20 ans en cas de délit d'agressions sexuelles, atteintes sexuelles aggravées sur mineur de 15 ans, et violences volontaires aggravées ayant entraîné une I.T.T. de plus de 8 jours commises sur un mineur.

√ 10 ans pour les délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du C.P. (abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et de l'état de sujétion psychologique ou physique) et à l'article 706-47 du C.P.P . (agressions sexuelles, traite des êtres humains, proxénétisme, provocation à commettre un viol, recours à la prostitution d'un mineur, corruption de mineur, proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation ou d'exportation, d'acquisition ou de détention d'image ou de représentation pornographique d'un mineur, consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, atteintes sexuelles), lorsque ces délits sont commis sur des mineurs.

√ 1 an pour certains délits de presse à caractère discriminatoire (art. 65-3 de la loi du 29 juillet 1881).

√ 3 mois pour les délits de presse tels que la diffamation (art. 65 de la loi du 29 juillet 1881) ;

Le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise, pour une infraction instantanée (ex : vol).

S'il s'agit d'une infraction continue, le point de départ se situe au moment où l'état délictueux a cessé, par exemple pour le recel, ou au moment où la victime s'est aperçue du détournement de la chose en cas d'abus de confiance.

Par exception à ce principe, les articles 7 et 8 du C.P.P. prévoient que le délai de prescription des crimes et délits commis contre les mineurs listés à l'article 706-47 du C.P.P. et aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du C.P. ne commence à courir qu'à compter de leur majorité.

Toutefois, le délai de prescription d'un crime de viol peut être prolongé dès lors que l'auteur commet, sur un autre mineur et avant l'expiration dudit délai (30 ans), un nouveau viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle. Le délai de prescription du crime de viol initial est alors prolongé jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.

Ce dispositif s'applique également aux délits d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle.

La prescription du délit de non-dénonciation d'atteintes et d'agressions sexuelles sur mineur (art. 434-3 C.P.) est de 10 ans à compter de la majorité de la victime si le mineur a été victime d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, et de 20 ans si le mineur a été victime d'un viol.

Le point de départ du délai de prescription des infractions commises par le biais d'Internet est le jour de la 1ère diffusion du message incriminé (C. cass., 16 octobre 2001).

© SDCP – Tous droits réservés

L'article 9-1 C.P.P. dispose également que :« Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction *occulte* ou *dissimulée* court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. »

Le législateur a défini :

√ le caractère « *occulte* » par le fait qu'en raison de ses éléments constitutifs, l'infraction ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.

√ le caractère « *dissimulé* » par le fait que l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à empêcher la découverte de l'infraction.

Toutefois, dans ces conditions particulières, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.

4.2.5.2 - L'interruption de la prescription (art. 9-2 C.P.P.)

Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par :

√ Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique ;

√ Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un O.P.J. ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;

√ Tout acte d'instruction tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ;

√ Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.

Ces actes font courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.

Le délai de prescription d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l'un des actes ou l'une des décisions susmentionnés intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur.

4.2.5.3 - La suspension de la prescription (art. 9-3 C.P.P.)

Elle a pour effet d'arrêter momentanément le cours de la prescription. Ainsi, lorsque la cause de la suspension a cessé, le cours de la prescription recommence au point où il en était resté.

La différence est essentielle avec les causes d'interruption, qui elles, font repartir le délai à zéro.

La suspension de la prescription n'intervient qu'exceptionnellement en droit pénal ; le code de procédure pénale mentionne cette particularité dans son article 9-3.

Cependant, la jurisprudence l'admet chaque fois que l'exercice de l'action publique rencontre un obstacle de droit (demande de mainlevée…) ou de fait.

Ont été considérées comme des obstacles de fait suspendant la prescription, l'invasion du territoire par une armée ennemie, une inondation, etc.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPI

TABLEAU :
ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE SUITE À UNE FAUTE PÉNALE

ACTION PUBLIQUE		ACTION CIVILE
Une infraction pénale ayant causé ou non un préjudice	**ORIGINE**	Une infraction pénale ayant causé un préjudice
Faire appliquer une peine	**OBJET**	Obtenir la réparation du préjudice causé
Par : - les magistrats du ministère public (Parquet – Maires, C^{res} ou Officiers) - Exceptionnellement par les fonctionnaires de certaines administrations	**MISE EN MOUVEMENT**	Par la personne lésée, ses ayants droit ou certaines personnes morales agissant pour la défense d'intérêts collectifs
- La personne lésée ou ses ayants droit (indirectement)	←	Constitution de partie civile
JURIDICTIONS RÉPRESSIVES	**COMPÉTENCE**	**JURIDICTIONS CIVILES ET JURIDICTIONS RÉPRESSIVES**
	EXERCICE	
MINISTÈRE PUBLIC Exceptionnellement : certaines administrations	**SUJET ACTIF**	PERSONNE LÉSÉE ou ses héritiers – ses créanciers
AUTEUR DE L'INFRACTION	**SUJET PASSIF**	**AUTEUR DE L'INFRACTION** ou - Ses héritiers - Personnes civilement responsables - Personne morale pour son préposé
Condamnation à une peine	**CLÔTURE**	Condamnation à réparation
- Le décès de l'auteur de l'infraction - L'abrogation de la loi pénale - L'amnistie - L'exécution de la composition pénale - L'autorité de la chose jugée - La prescription Exceptionnellement : - Le retrait de la plainte - La transaction	**EXTINCTION**	- Le désistement - La transaction (accord de la victime-auteur) - L'acquiescement - L'autorité de la chose jugée - La prescription

© SDCP – Tous droits réservés

L'ORGANISATION HIÉRARCHIQUE DU MINISTÈRE PUBLIC

Le Ministère public est aussi appelé « parquet » et cela par référence à l'Ancien Régime où les procureurs et avocats du Roi ne siégeaient pas sur la même estrade que les juges, mais sur le parquet de la salle d'audience comme les justiciables.

Le Ministère public est également désigné sous le nom de « magistrature debout » par opposition à la magistrature assise car à l'audience le représentant du ministère public doit se lever pour prendre ses réquisitions.

CHAPITRE 1 : COMPOSITION DU MINISTÈRE PUBLIC

Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice (art. 32 C.P.P.).

√ Devant le tribunal correctionnel : en première instance, les fonctions de Ministère public sont occupées par les membres du parquet du tribunal judiciaire. Ce parquet est dirigé par un procureur de la République et comprend selon, la taille du tribunal, un nombre variable de procureurs-adjoints, de vice-procureurs, et de substituts.

√ Devant le tribunal de police : pour les contraventions de cinquième classe les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le tribunal de police, ou par l'un de ses substituts. Il peut également l'occuper en toute matière pour les autres classes de contraventions s'il le juge opportun, en lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.

√ Devant les juridictions de second degré : près les Cours d'appel le parquet est nommé parquet général. Il est dirigé par un procureur général et comprend selon, la taille de la Cour d'appel, un nombre variable d'avocats généraux et de substituts généraux. Le ministère public est représenté par un de ces membres devant la chambre de l'instruction et devant la chambre des appels correctionnels.

√ Devant la Cour d'assises ou la cour criminelle : si elle est instituée au siège de la Cour d'appel, le ministère public est représenté par un membre du parquet général. Si elle est instituée dans une autre ville, c'est un membre du parquet du tribunal judiciaire qui occupera ces fonctions. Le procureur général peut toutefois déléguer tout magistrat des parquets du ressort de sa Cour d'appel.

√ Devant la Cour de cassation : le parquet est également dénommé parquet général. Il est constitué d'un procureur général, de premiers avocats généraux, et d'avocats généraux. Le parquet général n'exerce pas l'action publique. Son rôle est de veiller en toute indépendance à l'exacte application de la loi pénale.

√ Devant les juridictions spécialisées :

- Les juridictions pour mineurs : un ou plusieurs magistrats du parquet du tribunal judiciaire, désignés par le procureur général, sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs devant le tribunal pour enfants ou le juge des enfants. Devant la Cour d'assises des mineurs, ce rôle est exercé par le procureur général, ou par un membre du ministère public du ressort de la Cour d'appel spécialement chargé des affaires de mineurs.

© SDCP – Tous droits réservés

- La Cour de justice de la République, compétente pour juger les membres du gouvernement pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions : le ministère public y est exercé par le procureur général près la Cour de cassation assisté d'un premier avocat général et de deux avocats généraux.
- Les juridictions militaires : les juridictions de droit commun sont compétentes pour les infractions commises en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice de leurs fonctions. Le tribunal judiciaire de Paris est quant à lui compétent pour les infractions commises en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci. Le ministère public y est représenté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, qui désigne les magistrats du parquet chargés spécialement de l'enquête et de la poursuite de ces infractions. En temps de guerre, il est établi, sur le territoire de la République, des tribunaux territoriaux des forces armées et un Haut Tribunal des forces armées. Les fonctions du ministère public sont exercées par un commissaire du gouvernement, magistrat du corps judiciaire détaché auprès du ministre de la Défense.

CHAPITRE 2 : STATUT DU MINISTÈRE PUBLIC

2.1 - NOMINATION

Les membres du Ministère public sont des magistrats nommés par décret du président de la République pris sur proposition du garde des Sceaux et après avis du Conseil supérieur de la magistrature (art. 26 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature).

Ils peuvent au cours de leur carrière changer d'affectation, passer d'un poste du Ministère public à un poste du siège et vice-versa.

2.2 - CONTRÔLE DISCIPLINAIRE

Les magistrats du parquet n'ont pas le même statut administratif que les magistrats du siège. Ils sont hiérarchisés et dépendent directement du garde des Sceaux, qui détient le pouvoir disciplinaire à leur égard. Les sanctions prononcées peuvent aller de l'avertissement à la révocation en passant par la mutation d'office, les membres du Ministère public étant amovibles.

2.3 - SUBORDINATION HIÉRARCHIQUE

Le Ministère public forme un corps hiérarchisé dont le chef est le garde des Sceaux.Le ministre de la Justice, chargé de conduire la politique d'action publique déterminée par le gouvernement peut adresser aux procureurs généraux et aux procureurs de la République des directives générales de politique pénale. Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles (art. 30 C.P.P.) Ceux-ci peuvent adapter ces directives pour tenir compte des caractéristiques régionales ou locales de la délinquance.

Chargés d'animer et coordonner l'action des procureurs de la République tant en ce qui concerne la prévention que la répression des infractions à la loi pénale et de conduire la politique d'action publique dans leur ressort, les procureurs généraux peuvent adresser des directives de politique pénale aux procureurs placés sous leur subordination (art. 35 C.P.P.). Ainsi ils peuvent enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente.

Le procureur général a sous son autorité tous les membres du parquet de la cour d'appel, les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de la cour d'appel, et enfin tous les officiers du ministère public près les tribunaux de police (art. 37 C.P.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

Le procureur de la République a autorité sur tous les membres de son parquet et sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police (art. 44 C.P.P.). Il anime et coordonne dans le ressort du tribunal judiciaire la politique de prévention de la délinquance (art. 39-1 C.P.P.).

2.4 - LIBERTÉ DE DÉCISION

Le principe de la subordination hiérarchique n'est pas absolu.

Ainsi, les procureurs généraux et les procureurs de la République sont dotés de pouvoirs propres. Ils sont investis du droit d'exercer l'action publique, et le tribunal saisi par eux l'est valablement, quelles que soient les instructions contraires qu'ils peuvent avoir reçues. La désobéissance d'un membre du ministère public peut entraîner des sanctions disciplinaires contre lui, mais ne rend pas nulles les poursuites qu'il a pu intenter.

Les magistrats du parquet développent librement devant la juridiction saisie les observations orales qu'ils jugent les plus convenables au bien de la justice (art. 33 C.P.P.). Cette liberté est la règle, même si le procureur a par ailleurs pris des réquisitions écrites différentes sur le fondement d'instructions reçues de la hiérarchie. C'est ce qui est exprimé par l'adage « la plume est serve mais la parole est libre. »

CHAPITRE 3 : CARACTÉRISTIQUES DU MINISTÈRE PUBLIC

3.1 - INDIVISIBILITÉ DU MINISTÈRE PUBLIC

Contrairement aux magistrats du siège qui doivent rester les mêmes au cours du même procès, les magistrats d'un même parquet peuvent se remplacer les uns les autres au cours d'une même affaire. L'indivisibilité implique également que l'acte accompli par un membre du parquet engage le Ministère public dans son entier.

3.2 - IRRÉCUSABILITÉ

Alors qu'un juge du siège, aussi bien en matière pénale qu'en matière civile, peut être récusé pour des motifs déterminés (art. 668 C.P.P. et 341 C Pr. Civ.) et qu'un juré de cour d'assises peut être récusé sans motif (art. 297 C.P.P.), le représentant du Ministère public, qui est partie principale au procès, ne peut jamais être récusé par le prévenu ou la partie civile (art. 669 al. 2 C.P.P.).

3.3 - IRRESPONSABILITÉ

L'irresponsabilité des magistrats signifie que leur responsabilité ne peut être recherchée lorsqu'ils ont engagé à tort des poursuites terminées par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement.

L'irresponsabilité du Ministère public n'est toutefois pas absolue. Ainsi si le magistrat du parquet a commis une faute personnelle, sa responsabilité civile peut être mise en jeu. De plus, en cas de faute lourde ou de déni de justice, l'État est tenu de réparer le dommage causé (art. L. 141-1 du C.O.J.).

Enfin, les membres du parquet, comme tous les autres magistrats, peuvent faire l'objet de poursuites s'ils ont commis une infraction. Ces poursuites pourraient donner lieu au renvoi de l'affaire concernée devant une autre juridiction.

© SDCP – Tous droits réservés

ORGANIGRAMME :
LA HIÉRARCHIE DU MINISTÈRE PUBLIC

Le garde des Sceaux
Ministre de la Justice

Parquet de la Cour de Cassation

Procureur Général et avocats généraux

Parquet général de la Cour d'Appel

Procureur général

Avocats et substituts généraux

Parquet du tribunal judiciaire
(à l'échelon du département)

Procureur de la République et substituts

Parquet près le tribunal de police

(à l'échelon de l'arrondissement)
Commissaire de police ou Commandant
ou Capitaine de police
ou membre du parquet de tribunal judiciaire
ou maire (exceptionnellement)

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPI

© SDCP – Tous droits réservés

LES AUTORITÉS INVESTIES PAR LA LOI DE FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE

La police judiciaire est chargée de « constater les infractions à la loi pénale, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs, tant qu'une information n'est pas ouverte » (art. 14 C.P.P.)

La police judiciaire désigne également l'ensemble des fonctionnaires chargés d'accomplir, sous la direction du procureur de la République, les actes énoncés par l'article 14.

On peut la diviser en deux catégories :

La première comprend les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que les assistants d'enquête, qui assument à titre principal des missions de police judiciaire. Il s'agit des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale. À noter que des agents de diverses administrations et des employés de personnes privées (gardes particuliers) sont également chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

La seconde catégorie est composée d'autorités auxquelles la loi a confié, en plus de leur mission principale à caractère administratif et judiciaire, des fonctions de police judiciaire. C'est le cas de certains magistrats.

CHAPITRE 1 : LES AUTORITÉS INVESTIES DE FONCTIONS HABITUELLES DE POLICE JUDICIAIRE

Comme le précise l'article 15 du C.P.P., la police judiciaire est composée des O.P.J., des A.P.J. et A.P.J.A., des assistants d'enquête et des fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées certaines fonctions de police judiciaire.

1.1 - LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Le code de procédure pénale leur réserve un rôle prééminent. En effet, les O.P.J. exercent tous les pouvoirs définis à l'art. 14 du C.P.P., assurent un commandement sur les A.P.J. et sont placés en relation directe avec le procureur de la République et avec le juge d'instruction.

1.1.1 - La liste des officiers de police judiciaire

L'article 16 du C.P.P. énumère les autorités qui ont la qualité d'O.P.J. :

√ Les maires et leurs adjoints,

√ Les officiers et gradés de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes non gradés, , nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;

© SDCP – Tous droits réservés

√ Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police, les officiers de police, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale , nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission,

√ Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie.

NOTA : l'article L 130-1 du code de la route accorde, mais de façon limitée, la qualité d'O.P.J. à certains fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement autres que ceux visés à l'art. 16 du C.P.P.
Ces fonctionnaires reçoivent cette qualification uniquement pour rechercher et constater les infractions au code de la route et les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne (art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du C.P.) commises à l'occasion d'accidents de la circulation.
Par contre, ces fonctionnaires ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue, ni procéder à la visite des véhicules.

1.1.2 - La réserve opérationnelle (art. 16-1 A du C.P.P.)

Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle, les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire, peuvent la conserver pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

1.1.2.1 - Conditions

√ Bénéficier d'une actualisation de leurs connaissances

√ Réunir les conditions d'expérience et d'aptitude requises

1.1.2.2 - Les agents habilités

Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à des missions comportant l'exercice de ces attributions et en application d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.

Cette habilitation est valable pour toute la durée de l'engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d'affectation, et ce dans la limite de cinq ans à compter de la date de départ en retraite du réserviste (R. 15-6-4 C.P.P.).

1.1.3 - Le mode de désignation des officiers de police judiciaire

L'exercice des fonctions de la police judiciaire résulte de plein droit de la qualité de maire et d'adjoint comme de celle de directeur et sous-directeur de la police judiciaire et de la gendarmerie. La composition et les modalités de fonctionnement des commissions chargées de désigner les officiers de police judiciaire (art. 16 2° et 4° du C.P.P.) sont prévues par les articles R. 3 à R. 10 du C.P.P.

1.1.4 - L'habilitation du procureur général

Les fonctionnaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'art. 16 du C.P.P. ainsi que ceux mentionnés à l'art. 16-1 A du même code, ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'O.P.J. ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.

L'exercice des attributions d'O.P.J. est ainsi subordonné à une habilitation du procureur général près la cour d'appel pour :

√ les gendarmes de tous grades (sauf directeur et sous-directeur de la gendarmerie),

√ les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police (sauf directeur et sous-directeur de la police judiciaire),

√ les officiers de police,

√ les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

© SDCP – Tous droits réservés

1.1.5 - Les attributions des officiers de police judiciaire

L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en une unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Les O.P.J. sont chargés de constater les infractions à la loi pénale (crimes, délits et contraventions), d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Ils exécutent enfin les délégations et les réquisitions des juridictions d'instruction. (art. 14 C.P.P.)

Ils reçoivent les plaintes et les dénonciations. En matière de crimes et délits flagrants, ils sont investis de pouvoirs propres leur permettant de mener l'enquête. En dehors de la flagrance, ils peuvent procéder à des enquêtes préliminaires. Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d'identification des avoirs criminels (art. 17 C.P.P.).

Placés sous la direction du procureur de la République, les O.P.J. lui rendent compte sans délai des infractions dont ils ont connaissance et lui font parvenir directement leurs procès-verbaux, dès la clôture de leurs opérations. Ils ont la même obligation à l'égard des juridictions d'instruction dont ils exécutent les délégations.

En ce qui concerne les modalités d'exercice de l'ensemble de ces attributions, l'article D. 2 du C.P.P. précise que les O.P.J. sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité. Ils ont donc tous la même qualité pour accomplir les mêmes actes.

Toutefois, cette égalité d'attributions n'altère en rien l'autorité hiérarchique que des O.P.J. chefs de service exercent sur d'autres O.P.J.

Le procureur de la République peut requérir tout O.P.J. sur l'ensemble du territoire national de procéder aux actes d'enquête nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent. Les procès-verbaux des actes accomplis doivent être directement retournés au procureur de la République mandant (art. D.15-4 C.P.P.).

1.1.6 - La compétence territoriale des officiers de police judiciaire de la police nationale

1.1.6.1 - La compétence ordinaire (art. 18 al. 1 C.P.P.)

Les O.P.J. sont compétents "dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles".

Le ressort de compétence varie donc en fonction du service d'affectation. La compétence territoriale des services ou unités s'exerce soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département (art. 15-1 C.P.P.).

√ Sont compétents sur l'ensemble du territoire national (art. R 15-18 C.P.P.) les O.P.J. de certaines directions nationales des services actifs : D.N.P.J., D.N.P.A.F, I.G.P.N., D.G.S.I., ainsi que les détachés auprès de la direction nationale des enquêtes douanières, et le service national de police scientifique (S.N.P.S.).

√ Sont compétents sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci (art. R 15-19 C.P.P.), les O.P.J. affectés :

- dans les directions zonales de la police nationale et leurs services zonaux de police judiciaire et de police aux frontières,
- dans les directions interdépartementales de la police nationale et leurs services interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières et les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs ,
- à la direction des aérodromes parisiens, sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly,

© SDCP – Tous droits réservés

- Au titre de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité : dans les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité, les unités motocyclistes zonales et les formations de montagne ;
- dans les circonscriptions de police nationale dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;
- Au titre de la préfecture de police :
  - au service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers (pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis) ;
  - à la direction chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;
  - à la direction chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de la Seine-Saint-Denis, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, sur les routes de la région Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et dans les communes comprises dans la zone de compétence du préfet de police définie à l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ;
  - au service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France, dans les départements de cette région ;
  - à la direction régionale de la police judiciaire de Paris et ses services départementaux.

√ Sont compétents sur l'ensemble d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les O.P.J. affectés (art. R 15-20 C.P.P.) :

- dans les directions départementales de la police nationale, leurs services départementaux de police judiciaire et de police aux frontières, les services départementaux de police aux frontières relevant d'une direction interdépartementale de la police nationale, ainsi que les circonscriptions de police nationale ;
- dans les directions territoriales de la police nationale ainsi que leurs services territoriaux de police judiciaire et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

1.1.6.2 - Les aspects spécifiques de la compétence ordinaire : en matière de transport collectif de voyageurs (art. 18 al 5 du C.P.P.)

Les O.P.J. qui exercent habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès de ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation dans des conditions fixées aux articles R. 15-29 à R. 15-31 du C.P.P..

Cette extension est également accordée aux A.P.J.

Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 du C.P.P. le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

Ainsi, les O.P.J. et A.P.J. appartenant aux services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières et de police judiciaire et aux services départementaux de sécurité publique des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la zone de défense et de sécurité dont relève leur direction départementale ou interdépartementale et des zones de défense et de sécurité limitrophes. (art. R.15-29 C.P.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

Les O.P.J. et A.P.J. appartenant aux services départementaux de sécurité publique et départementaux ou interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières des directions départementales ou interdépartementales, aux circonscriptions de police nationale, aux services territoriaux de police judiciaire ou aux services territoriaux de sécurité publique des directions territoriales de la police nationale sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et ainsi que, en ce qui concerne les seules directions départementales ou interdépartementales, dans les départements limitrophes.(art. R 15-30 al.1 C.P.P.).

Les O.P.J. et A.P.J. affectés dans un service interdépartemental de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs sont compétents dans l'ensemble des départements couverts par ce service ainsi que dans les départements limitrophes au département de rattachement de ce dernier (art. R 15-30 al. 2 du C.P.P.).

Les officiers et agents de police judiciaire affectés au service de police intervenant sur les réseaux de transport en commun de voyageurs de la zone de défense et de sécurité d'Île-de-France sont compétents sur toute l'étendue de cette zone de défense et de sécurité et, au-delà des limites de cette zone, sur les lignes, stations, gares, arrêts et couloirs prolongeant ces réseaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l'intérieur. (art. R 15-30 al. 3 du C.P.P.)

Les O.P.J. et A.P.J. de la D.R.P.J. de Paris et dans les services interdépartementaux de police judiciaire des directions interdépartementales de la police nationale des Yvelines, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-d'Oise bénéficient de cette extension pour les transports en commun de la région Île-de-France (art. R. 15-31 C.P.P.).

Il s'agit en fait d'une certaine forme d'extension de compétence bien que permanente dans des lieux déterminés liée à la constatation de faits commis sur les réseaux de transport collectif de voyageurs.

1.1.6.3 - Les extensions de compétence.

1.1.6.3.1 - Dans le ressort d'un autre service

L'article 18 alinéa 2 dispose que les O.P.J. qui sont mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des O.P.J. du service d'accueil.

Cette mesure est tout particulièrement destinée à résoudre les problèmes de compétence des "personnels-ressources" qui sont appelés à participer ponctuellement aux actions des G.I.R.

1.1.6.3.2 - Sur toute l'étendue du territoire national (art. 18 al. 3 du C.P.P.)

√ Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, sans que soit nécessaire une autorisation expresse d'un magistrat.

Cette compétence nationale des enquêteurs – qui ne leur permet que de poursuivre une procédure commencée dans leur ressort de compétence habituelle – n'est possible qu'après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Cette information devra donc être mentionnée par procès-verbal. Elle pourra se faire par tout moyen.

Les enquêteurs sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat le décide. En l'absence de décision en ce sens, il leur appartient donc d'apprécier si cette assistance est ou non nécessaire.

Cette extension de compétence est possible quel que soit le cadre d'enquête.

L'O.P.J. doit aviser préalablement le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction, ainsi que le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents.

© SDCP – Tous droits réservés

Si le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier de police judiciaire exerce ses fonctions, l'information préalable du magistrat saisi de l'enquête n'est pas nécessaire. Paris, et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.

À l'issue de ses opérations, l'article D.12 du C.P.P. dispose que l'OPJ tient informés les magistrats ci-dessus mentionnés, des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.

Lorsque les investigations portent sur un fait nécessitant une technique particulière, l'officier de police judiciaire qui se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles (sauf ressort limitrophe) avise, selon les cas, les services relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.

1.1.6.3.3 - Sur le territoire d'un État étranger (art. 18 al. 4 du C.P.P.)

Les O.P.J. sont autorisés à procéder à des auditions sur le territoire d'un État étranger, avec l'accord des autorités compétentes de l'État concerné.

Cette extension ne peut résulter que d'une prescription formelle du procureur de la République en enquête de flagrance ou préliminaire, et du juge d'instruction sur commission rogatoire.

1.2 - LES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE

Dans son énumération, l'article 15 du C.P.P. prévoit après les O.P.J., les A.P.J. qui participent sous l'autorité des premiers à l'exercice des fonctions de police judiciaire.

1.2.1 - La liste des agents de police judiciaire

Le C.P.P. les répartit en deux catégories : les agents de police judiciaire proprement dits et les agents de police judiciaire adjoints.

1.2.1.1 - Les agents de police judiciaire

Aux termes des art. 20 et 20-1 du C.P.P. sont A.P.J. :

√ Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire,

√ Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire,

√ Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article 16-1 A du C.P.P.,, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale (art. 20-1 du C.P.P.). Ne sont concernées que les personnes qui, durant leur activité, ont exercé en tant que O.P.J. ou A.P.J. pendant une durée au moins égale à cinq ans. Pour bénéficier de cette qualité, s'ils ont rompu le lien depuis plus d'un an avec le service où ils exerçaient, ils seront soumis à une remise à niveau professionnelle (art. R.15-17-1 du C.P.P.).

NOTA : l'art. L 130-3 du code de la route accorde également, dans les conditions fixées par l'art. 20 du C.P.P. la qualité d'A.P.J. à certains fonctionnaires mais uniquement pour la recherche et la constatation des infractions au code de la route et les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne (art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du C.P.). Sont concernés :
√ les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale qui n'ont pas obtenu la qualité d'O.P.J.,
√ les gradés et gardiens de la paix de la police nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas la cour d'appel.

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.1.2 - Les agents de police judiciaire adjoints

Ils sont énumérés à l'art. 21 du C.P.P. :

√ Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'art. 20 du C.P.P. ;

√ Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 du C.P.P. ;

√ Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du C.S.I. et les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 16-1 A ou 20-1 du C.P.P. ;

√ Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;

√ Les agents de police municipale ;

√ Les gardes champêtres pour constater les contraventions (livre VI du C.P.) dont la liste est fixée par le décret 2007-1388 du 26 septembre 2007 et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

1.2.2 - Les attributions des agents de police judiciaire

Placés sous l'autorité des O.P.J. qu'ils doivent seconder dans l'exercice de leurs fonctions, la nature et l'étendue des pouvoirs des A.P.J. et A.P.J.A. varient selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

1.2.2.1 - Les agents de police judiciaire

Il est important de préciser que les A.P.J. énumérés aux art. 20 et 20-1 du C.P.P. ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Leurs différentes attributions, fixées par les art. 20, D. 13, et D. 14 du C.P.P., peuvent être réparties en quatre domaines.

1.2.2.1.1 - En matière procédurale :

√ Ils constatent, sur leur initiative, les crimes, délits et contraventions et en dressent procès-verbal ;

√ Ils effectuent des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques ;

√ Sur ordre de l'O.P.J. et dans les limites fixées par celui-ci, ils entendent les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant ;

√ Sur ordre et sous la responsabilité de l'O.P.J., ils procèdent à des contrôles d'identité dans les conditions fixées par les art. 78-2 et suivants du C.P.P. ;

√ Sous le contrôle d'un O.P.J., ils peuvent procéder à certaines réquisitions

√ En enquête préliminaire, avec l'autorisation du procureur de la République, et sous le contrôle d'un O.P.J., ils peuvent faire procéder à des opérations de prélèvements externes ;

√ Dans le cadre de la procédure spécifique de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, l'A.P.J., sous l'autorité et la responsabilité de l'O.P.J., participe :

- Aux opérations de surveillance sur l'ensemble du territoire national (art. 706-80 C.P.P.) menées dans le cadre du flagrant délit ou en enquête préliminaire ;

© SDCP – Tous droits réservés

– Aux opérations d'infiltration, lorsqu'il est spécialement habilité. Dans ce cas, seul l'O.P.J. coordonnateur rédige le rapport qui décrit les éléments nécessaires à la constatation des infractions, puisque l'identité de l'agent infiltré doit rester secrète (art. 706-81 à 706-87 C.P.P.) ;
– À certaines techniques spéciales d'enquête (art. 706-95-17 du C.P.P.).

Les procès-verbaux dressés par les A.P.J. sont remis aux O.P.J. qui les transmettent sans délai au procureur de la République, conformément à l'article 19 du C.P.P.

Notons enfin que les A.P.J. n'ont pas la qualité pour décider des mesures de garde à vue.

1.2.2.1.2 - L'assistance aux O.P.J.

En dehors des attributions d'ordre procédural qui leur sont propres, les agents de police judiciaire doivent assister les officiers de police judiciaire dont ils sont les collaborateurs naturels et constants et sous le contrôle desquels ils travaillent.

Cette assistance peut revêtir deux aspects :

√ Les agents de police judiciaire prennent part aux opérations menées par l'officier de police judiciaire en de nombreuses circonstances : transport sur les lieux ou perquisition, par exemple. Dans ce cas, ils le secondent, lui apportent leur aide, multiplient en quelque sorte son action, sans exercer aucun pouvoir propre dans des actes dont l'officier de police judiciaire conserve seul la direction et la responsabilité, et qu'il ne peut leur déléguer.

√ En dehors de cette participation aux opérations personnelles d'un officier de police judiciaire, ils procèdent constamment à des recherches et à des investigations dans le cadre de l'enquête menée par l'O.P.J.. Il peut s'agir de recherches de témoins, de vérifications dans les fichiers et les archives, de surveillances et de filatures de suspects, etc., tous actes qui ne mettent pas en cause les libertés publiques et n'exigent donc pas une réglementation particulière.

1.2.2.1.3 - Les mesures de contrainte exercées à l'encontre des personnes.

L'art. D. 13 du C.P.P. leur attribue la mission d'assurer l'exécution des mesures de contrainte contre les témoins défaillants, des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise de corps, des arrêts et des jugements de condamnation, et des contraintes judiciaires.

1.2.2.1.4 - La constatation des infractions prévues par des lois spéciales.

Comme les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire sont souvent cités par des lois spéciales dans la liste des agents qu'elles désignent pour constater certaines infractions dont elles organisent la répression, suivant d'ailleurs des règles qui peuvent différer du droit commun. C'est notamment le cas en matière de circulation routière ou de débits de boissons.

Les agents de police judiciaire n'agissent plus alors en tant que tels, avec leurs pouvoirs normaux du C.P.P., mais comme fonctionnaires chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

1.2.2.2 - Les agents de police judiciaire adjoints

Leur rôle est surtout d'aider matériellement la marche de l'enquête. Leurs attributions sont décrites dans les articles 21, 21-1, D. 13, et D. 14-1 du C.P.P. Elles sont beaucoup moins étendues que celles des agents de police judiciaire. Ils n'ont pas, en tant qu'agents de police judiciaire adjoints, d'attributions procédurales sauf en ce qui concerne certaines contraventions aux dispositions du code de la route (articles R. 130-1-1 à R. 130-2 du C.R.).

Outre leurs fonctions d'agents de police judiciaire adjoints, les fonctionnaires qui font partie de cette seconde catégorie ont un rôle important, en tant qu'agents institués par des lois spéciales pour la constatation d'infractions particulières, surtout dans le domaine de la circulation routière.

Les attributions des agents de police judiciaire adjoints, qu'ils assument sous les ordres et sous le contrôle des officiers de police judiciaire, portent sur les points suivants :

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.2.2.1 - Les A.P.J.A. des services actifs de la police nationale (art. 21/1° et 21/1° ter du C.P.P.)

√ Constatation des infractions

Ils peuvent constater tout crime, tout délit et toute contravention, ils en rendent compte par un rapport à l'officier de police judiciaire qui, lui-même, en avertira le procureur de la République et diligentera les enquêtes nécessaires.

Ils constatent par procès-verbal certaines contraventions aux dispositions du code de la route (liste fixée par décret en Conseil d'État) ainsi que la contravention d'outrage sexiste et sexuel (art. R. 625-8-3 du code pénal) et le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal (outrage sexiste et sexuel aggravé).

√ Renseignements sur les auteurs

L'A.P.J.A. adresse par rapport à l'officier de police judiciaire tous les renseignements qu'il aura recueillis sur les auteurs présumés de ces infractions.

√ Assistance aux officiers de police judiciaire

Ils doivent assister les O.P.J., mais cette assistance peut prendre des formes différentes d'après leur emploi administratif.

Les fonctionnaires exerçant en tenue sont souvent les premiers présents sur les lieux d'une infraction. Outre les deux fonctions ci-dessus, ils prendront toutes les mesures qui pourront faciliter l'enquête : protection des traces et indices, garde des lieux, rétention sur place des personnes présentes qui pourraient présenter de l'intérêt, etc.

Ils peuvent être requis par l'O.P.J. de mettre à sa disposition les moyens dont ils disposent en personnel et en matériel pour réaliser des bouclages, des contrôles systématiques de véhicules, des patrouilles, l'investissement des lieux où des malfaiteurs sont retranchés, l'assaut de ces mêmes lieux, etc.

Par conséquent, il s'agit surtout d'une assistance matérielle.

√ Mesures de contrainte à l'égard des personnes

Dans ce domaine, les attributions des A.P.J.A. sont identiques à celles des A.P.J.

√ Attributions résultant de lois spéciales

Comme les A.P.J., les A.P.J.A. sont fréquemment chargés par des lois spéciales de la constatation d'infractions particulières. Leurs pouvoirs ne sont plus ceux d'un agent de police judiciaire mais ceux d'un fonctionnaire chargé par la loi de certaines fonctions de police judiciaire.

Notons également que les A.P.J.A. (art. 21/1° C.P.P.) des services actifs de la police nationale sont habilités, comme le prévoient les art. 78-2 et suivants du C.P.P., à procéder à des contrôles d'identité.

√ Dépistage en vue d'établir l'usage de stupéfiants

L'article L. 235-2 du C.R. prévoit que les A.P.J.A. de la police nationale, agissant sur ordre et sous la responsabilité des O.P.J. gendarmes ou policiers, sont compétents pour procéder au dépistage de stupéfiants. Lorsque le dépistage est effectué par un A.P.J.A., celui-ci rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de stupéfiants à tout O.P.J. territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

√ Dépistage de l'imprégnation alcoolique

Les articles L 234-3, L 234-4 et L 234-9 du C.R. prévoient que les A.P.J.A., agissant sur ordre et sous la responsabilité des O.P.J. gendarmes ou policiers, sont compétents pour procéder aux opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique.

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.2.2.2 - Les agents de police municipale (art. 21 2° du C.P.P.)

√ Recrutement et missions

Les agents de police municipale sont recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. Ils doivent suivre une période obligatoire de formation de six mois avant de pouvoir être titularisés par décision du maire. Préalablement, les stagiaires doivent avoir reçu l'agrément du procureur de la République et du préfet.

Leur mission essentielle est de faire respecter les arrêtés édictés par le maire, de relever certaines infractions figurant dans leur domaine de compétences en vertu de dispositions législatives déterminées relatives à la police de la pêche (art. L 437-1 du code de l'environnement), de l'élimination des déchets (art. L 541-44 du code de l'environnement), de la protection de la nature (art. L 415-1 du code de l'environnement) et de l'affichage (art. L 581-4 du code de l'environnement).

Ils ont également pour mission de constater par procès-verbal la contravention d'outrage sexiste et sexuel (art. R625-8-3 du code pénal) et le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal (outrage sexiste et sexuel aggravé).

Ils transmettent aux officiers de police judiciaire territorialement compétents les procès-verbaux qu'ils ont établis. D'autre part, ils les informent directement des infractions qu'ils n'ont pas la capacité de traiter (en particulier les crimes et délits), dont ils ont connaissance ou dont ils peuvent présumer l'existence.

√ En matière de circulation routière

Dans les mêmes conditions que les A.P.J.A. de la police nationale, les articles L. 234-3, L.234-4, L. 234-9 et L. 235-2 du C.R. les autorisent à procéder aux opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou d'usage de produits stupéfiants.

Ils sont également habilités à constater certaines infractions limitativement énumérées par les textes : arrêts et stationnement, certificat d'assurance.

L'article R. 130-2 du code de la route dispose que les agents de police municipale sont compétents pour relever par procès-verbal, à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes les contraventions :

- aux dispositions du code de la route à l'exception de celles visées aux articles énumérés (R 121-1 à R 121-5 ; R 221-18 et R. 222-2 et R 222-3……)
- aux articles R 644-2 (embarras de la voie publique) et R 653-1 (mort ou blessure involontaire d'un animal domestique) du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

√ En matière de relevé d'identité

Ils n'ont pas compétence pour procéder à des contrôles d'identité ou des visites de véhicules, mais l'article 78-6 C.P.P. leur permet de relever l'identité des contrevenants qu'ils sont autorisés à verbaliser.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le policier municipal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Celui-ci peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.

À défaut de cet ordre, le policier municipal ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à sa disposition.

Dans le cadre du relevé d'identité, comme dans celui du dépistage d'alcoolémie ou stupéfiants, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.3 - La compétence territoriale des agents de police judiciaire (art. 21-1 C.P.P.)

Les A.P.J. et A.P.J.A. ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'O.P.J. responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions.

Cette disposition permet donc aux A.P.J. et aux A.P.J.A. d'exercer leurs attributions judiciaires lorsqu'ils se trouvent en déplacement ou désignés pour assurer des renforts saisonniers (CRS, gardes mobiles).

Par ailleurs, lorsqu'ils secondent un O.P.J., ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de l'article 18 du C.P.P. L'extension de compétence de l'O.P.J. prévue par cet article concerne donc les A.P.J. lorsqu'ils participent à l'enquête diligentée par l'O.P.J.

1.3 - LES ASSISTANTS D'ENQUÊTE

La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur a complété l'article 15 du C.P.P. afin de créer la catégorie des assistants d'enquête, qui sont chargés d'exercer certaines missions de police judiciaire.

L'article 21-3 du C.P.P. encadre leur statut et leurs missions.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions (Articles R15-17-2 à R15-17-5 du C.P.P.).

1.3.1 - Statut

Ils sont recrutés parmi :

√ les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,

√ les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale,

√ les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Ils doivent avoir reçu une formation et satisfait à un examen certifiant leur aptitude à assurer leurs missions.

Ils ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur service ou unité d'affectation ou le lieu d'implantation de leur centre de formation, de leur école ou de leur centre d'instruction durant leur formation.

1.3.2 - Missions

Ils sont chargés de seconder les O.P.J. et A.P.J. de la police et de la gendarmerie nationales. Ils ne peuvent agir qu'à la demande expresse et sous le contrôle des O.P.J. ou, lorsqu'ils sont compétents, des A.P.J. Ils ne peuvent recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles des officiers de police judiciaire, et, lorsqu'ils sont compétents, des agents de police judiciaire, sous l'autorité desquels ils sont placés.

Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des missions qui leur sont confiées et sont tenus au secret professionnel.

Les assistants d'enquête établissent les procès-verbaux des actes qu'ils sont habilités à effectuer, et qui sont définis limitativement par l'art. 21-3 du C.P.P.

Ces procès-verbaux doivent mentionner leur nom, qualité, la demande sur laquelle ils agissent, ainsi que les nom et qualité de l'officier ou de l'agent de police judiciaire sous l'autorité duquel ces missions sont exercées.

© SDCP – Tous droits réservés

1.3.2.1 - Convocations et notifications

Ils peuvent être chargés de :

√ Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un O.P.J. ou A.P.J. et contacter, le cas échéant, l'interprète nécessaire à cette audition. En cas de difficulté, et notamment d'impossibilité de joindre ces personnes, l'assistant d'enquête doit immédiatement aviser l'O.P.J. ou l'A.P.J.

√ Procéder à la notification aux victimes de leurs droits, en application de l'article 10-2 du C.P.P. ;

√ Procéder aux convocations en justice prévues à l'article 390-1 du C.P.P. (convocations devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants, ordonnées par le procureur de la République).

1.3.2.2 - Réquisitions judiciaires

Avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue, ils peuvent être chargés d'établir certains types de réquisitions.

√ En enquête de flagrance ou préliminaire :

- Réquisitions aux fins d'examens techniques ou de constatations (art. 60 C.P.P. ou art. 77-1 C.P.P.)
- Réquisitions aux fins de remise d'informations à tout établissement ou organisme privé ou public ou à toute administration publique (art. 60-1 ou art. 77-1-1 C.P.P.), limitées à la seule remise des enregistrements issus de systèmes de vidéoprotection.

√ En enquête de flagrance ou sur commission rogatoire :

- Réquisitions aux fins d'ouverture des scellés des objets qui sont le support de données informatiques, pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, ou aux fins d'opérations techniques nécessaires à leur mise à la disposition de l'O.P.J., afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité (art. 60-3 C.P.P. ou art. 99-5 C.P.P.)

1.3.2.3 - Garde à vue

Dans le cadre d'une mesure de garde à vue, ils peuvent être chargés de :

√ Informer de la garde à vue, par téléphone, les personnes mentionnées à l'article 63-2 du C.P.P. (tiers, employeur, autorités consulaires);

√ Procéder aux diligences prévues à l'article 63-3 du C.P.P. relatives à l'examen médical de la personne gardée à vue ;

√ Informer l'avocat désigné ou commis d'office de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, en application de l'article 63-3-1 du C.P.P.

En cas de difficulté, et notamment d'impossibilité de joindre ou prévenir ces personnes, l'assistant d'enquête doit immédiatement aviser l'O.P.J. ou l'A.P.J.

1.3.2.4 - Interceptions et techniques spéciales d'enquête

À condition que les enregistrements aient été préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par l'officier de police judiciaire, les assistants d'enquête peuvent procéder aux transcriptions :

√ Des enregistrements issus de l'interception de correspondance émises par voie de communications électroniques prévus à l'art. 100-5 du C.P.P.,

√ Des enregistrements issus des techniques spéciales d'enquête prévus au troisième alinéa de l'article 706-95-18 du C.P.P. (IMSI-Catcher, sonorisations…).

Ces transcriptions ou descriptions ne peuvent être effectuées qu'à la demande expresse du seul officier de police judiciaire. À l'issue des opérations, ce dernier contrôle la fidélité de la transcription ou de la description.

© SDCP – Tous droits réservés

1.4 - PRINCIPALES PRÉROGATIVES JUDICIAIRES DES O.P.J., A.P.J., A.P.J.A., ASSISTANTS D'ENQUÊTE

L'exercice de la police judiciaire fait intervenir différents acteurs dont il est nécessaire de différencier les compétences respectives afin de situer la place et les pouvoirs de chacun lors du déroulement des enquêtes.

Pour rappel :

√ Les assistants d'enquête ne peuvent agir qu'à la demande expresse et sous le contrôle de l'O.P.J. ou, lorsqu'il est compétent, de l'A.P.J.

√ Lorsqu'ils ne sont pas habilités spécifiquement à constater l'infraction par procès-verbal, les APJA établissent un rapport d'intervention qui constitue très souvent pour l'OPJ la saisine justifiant l'ouverture d'une enquête.

1.4.1 - En enquête de flagrance (art. 53 à 73 du C.P.P.)

<table>
<tr><th></th><th>O.P.J.</th><th>A.P.J.
sous contrôle de l'O.P.J.</th><th>A.P.J.A.</th><th>A.E.</th></tr>
<tr><td>Plainte
Art. 10-2 C.P.P. et Art. 15-3 C.P.P.</td><td colspan="2" rowspan="2">OUI</td><td>NON</td><td>NON
Uniquement notification des droits</td></tr>
<tr><td>Constatations
Art. 54 C.P.P., Art. 67 C.P.P., Art. D 14 C.P.P.</td><td>OUI</td><td rowspan="7">NON</td></tr>
<tr><td>Avis/C.R. Parquet
Art. 19 C.P.P. et Art. 54 C.P.P.</td><td>OUI</td><td>NON</td><td>NON</td></tr>
<tr><td>Préservation des lieux et conservation traces et indices
Art. 54 C.P.P., Art. 55 C.P.P. et Art. D 7 C.P.P.</td><td colspan="2" rowspan="2">OUI</td><td>OUI</td></tr>
<tr><td>Saisies, scellés (lors de constatations)
Art. 54 C.P.P. et Art. D 15-5-1-1 C.P.P.</td><td>NON</td></tr>
<tr><td>Interdiction de s'éloigner aux personnes présentes
Art. 61 C.P.P.</td><td rowspan="3">OUI</td><td colspan="2">OUI
sur instructions de l'O.P.J.</td></tr>
<tr><td>Perquisitions
fouilles (personne et véhicule)
Art. 56 C.P.P., Art. 59 C.P.P. et Art. 63-7 al. 1 C.P.P.</td><td colspan="2">NON
Peuvent seconder matériellement l'O.P.J. et agir sur ses instructions (ex : fouille par personne de même sexe)</td></tr>
<tr><td>Saisies, scellés
Art. 56 C.P.P.</td><td colspan="2">NON</td></tr>
</table>

© SDCP – Tous droits réservés

<table>
<tr><th></th><th>O.P.J.</th><th>A.P.J.
sous contrôle de l'O.P.J.</th><th>A.P.J.A.</th><th>A.E.</th></tr>
<tr><td>Arrestation de l'auteur présumé
Art. 73 C.P.P.</td><td>OUI
(lieux publics et privés)</td><td colspan="3">Lieux publics :
Tout citoyen a qualité pour appréhender l'auteur d'une infraction (crime ou délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement et le conduire devant l'O.P.J.)
Domicile:
NON, compétence exclusive de l'O.P.J., SAUF cas légaux d'introduction (réclamation faite de l'intérieur, assistance à personne en péril...)</td></tr>
<tr><td>Placement en garde à vue
Art. 63 C.P.P.</td><td rowspan="2">OUI</td><td colspan="3">NON, compétence exclusive de l'O.P.J.</td></tr>
<tr><td>Notification G.A.V. et des droits
Art. 63-1 à 63-3-1 C.P.P.
Art. 21-3 C.P.P.</td><td>OUI</td><td>NON</td><td>NON
(seulement les avis)</td></tr>
<tr><td>Réquisition à médecin (examen GAV)
Art. 63-3 C.P.P.</td><td>OUI</td><td colspan="3">NON</td></tr>
<tr><td>Investigations corporelles internes sur G.A.V.
Art. 63-7 al 2 C.P.P.</td><td colspan="4">NON
(Uniquement par un médecin, sur décision de l'O.P.J.)</td></tr>
<tr><td>Prélèvement et relevé signalétique
Art. 55-1 C.P.P.</td><td colspan="2" rowspan="7">OUI</td><td rowspan="7">NON</td><td>NON</td></tr>
<tr><td>Réquisitions Art. 60 C.P.P.
(constatations examens techniques)</td><td>OUI</td></tr>
<tr><td>Réquisitions Art. 60-1 C.P.P.
(remise d'informations)</td><td>OUI (vidéoprotection)</td></tr>
<tr><td>Réquisitions Art. 60-2 C.P.P.
(mise à disposition ou gel de données)</td><td>NON</td></tr>
<tr><td>Réquisitions Art. 60-3 C.P.P.
(copie de données informatiques)</td><td>OUI</td></tr>
<tr><td>Réquisitions Art. 706-95 C.P.P.
(C.D.O. interception de correspondances)</td><td>NON</td></tr>
<tr><td>Auditions
Art. 61 à 62 C.P.P., Art. 21-3 C.P.P.</td><td>NON
(convocations seulement)</td></tr>
</table>

© SDCP – Tous droits réservés

1.4.2 - En enquête préliminaire (art. 75 à 78 du C.P.P.)

<table>
<tr><th></th><th>O.P.J.</th><th>A.P.J.
sous contrôle de l'O.P.J.</th><th>A.P.J.A.</th><th>A.E.</th></tr>
<tr><td>Plainte
Art. 10-2 C.P.P., Art. 15-3 C.P.P., Art. 21-3 C.P.P.</td><td rowspan="4">OUI</td><td rowspan="2">OUI</td><td>NON</td><td>NON
uniquement notification des droits à la victime</td></tr>
<tr><td>Constatations
Art. D 14 C.P.P. et Art. D 14-1 C.P.P.</td><td>OUI</td><td rowspan="4">NON</td></tr>
<tr><td>Avis/C.R. Parquet
Art. 19 C.P.P. et Art. 75-1 C.P.P.</td><td>NON</td><td>NON</td></tr>
<tr><td>Préservation des lieux et conservations traces et indices
Art. D 7 C.P.P.</td><td>OUI</td><td>OUI, sous contrôle de l'O.P.J.</td></tr>
<tr><td>Perquisitions, fouilles, Saisies-scellés
Art. 76 C.P.P.</td><td colspan="2">OUI
avec assentiment exprès et manuscrit</td><td>NON
Peut seconder matériellement les OPJ/ APJ</td></tr>
<tr><td>Placement en G.A.V.
Art. 62-2 à 64-1 C.P.P., Art. 77 C.P.P.</td><td rowspan="10">OUI</td><td colspan="3">NON, compétence exclusive de l'O.P.J.</td></tr>
<tr><td>Notification GAV et des droits
Art. 77 C.P.P., Art. 63-1 à 63-3-1 C.P.P., Art. 21-3 C.P.P.</td><td>OUI</td><td rowspan="9">NON</td><td>NON
(seulement les avis)</td></tr>
<tr><td>Réquisition à médecin (examen G.A.V.)
Art. 63-3 C.P.P.</td><td>NON</td><td rowspan="2">NON</td></tr>
<tr><td>Prélèvements et relevés signalétiques
Art. 76-2 C.P.P. et Art. 55-1 C.P.P.</td><td rowspan="7">OUI</td></tr>
<tr><td>Réquisitions art. 77-1 C.P.P.
(constatations examens techniques)</td><td>OUI</td></tr>
<tr><td>Réquisitions art. 77-1-1 C.P.P.
(remise d'informations)</td><td>OUI (vidéoprotection)</td></tr>
<tr><td>Réquisitions art. 77-1-2 C.P.P.
(mise à disposition ou gel de données)</td><td>NON</td></tr>
<tr><td>Réquisitions art. 77-1-3 C.P.P.
(copie de données informatiques)</td><td>NON</td></tr>
<tr><td>Réquisitions Art. 706-95 C.P.P.
(C.D.O. interception de correspondances)</td><td></td></tr>
<tr><td>Auditions
Art. 77 C.P.P., Art. 21-3 C.P.P.</td><td>NON
(convocations seulement)</td></tr>
</table>

© SDCP – Tous droits réservés

1.4.3 - En commission rogatoire (art. 81 et 151 à 155 du C.P.P.)

<table>
<tr><th></th><th>O.P.J.</th><th>A.P.J.
sous le contrôle
de l’ O.P.J.</th><th>A.P.J.A.</th><th>A.E.</th></tr>
<tr><td>Actes d’information
Art. 81 C.P.P. et Art. 151 à 154 C.P.P.</td><td colspan="4">Compétence exclusive de l'O.P.J. SAUF actes cités ci-dessous</td></tr>
<tr><td>Réquisitions Art. 99-4 al. 1 C.P.P.
(remise d’informations)</td><td>OUI</td><td>NON</td><td colspan="2" rowspan="2">NON</td></tr>
<tr><td>Réquisitions Art; 99-4 al. 2 C.P.P.
(gel de données)</td><td colspan="2" rowspan="2">OUI
avec l'autorisation expresse du juge d'instruction</td></tr>
<tr><td>Réquisitions Art. 99-5 C.P.P.
(copies de données informatiques)</td><td>NON</td><td>OUI
avec l'autorisation expresse
du juge d'instruction</td></tr>
<tr><td>Réquisitions Art. 100-3 C.P.P.
(installation dispositif d'interception)</td><td colspan="2" rowspan="3">OUI</td><td colspan="2" rowspan="2">NON</td></tr>
<tr><td>Opérations d’interception et d’enregistrement
Art. 100-4 C.P.P.</td></tr>
<tr><td>Retranscriptions interceptions
Art. 100-5 C.P.P.</td><td>NON</td><td>OUI</td></tr>
</table>

© SDCP – Tous droits réservés

1.4.4 - Autres cadres d'enquête (mort de cause inconnue ou suspecte – découverte d'une personne grièvement blessée – disparition inquiétante)

<table>
<tr><th colspan="2"></th><th>O.P.J.</th><th>A.P.J.
sous le contrôle de l' O.P.J.</th><th>A.P.J.A.</th><th>A.E.</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Art 74 C.P.P.

Recherche des causes de la mort ou des blessures</td><td>Avis immédiat PR, transport, premières constatations</td><td colspan="2">OUI</td><td colspan="2" rowspan="6">NON</td></tr>
<tr><td>Réquisitions à personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès ou des blessures</td><td colspan="2">OUI
sur délégation du PR</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Art. 74 al. 1 à 4 C.P.P.
(enquête décès)

Art. 74 al. 6 C.P.P.
(blessures)

Art. 74-1 C.P.P.
(Disparition inquiétante)</td><td>Perquisitions – saisie, scellés
Art. 56 à 59 C.P.P.</td><td colspan="2" rowspan="4">OUI
sur instructions du PR</td></tr>
<tr><td>Réquisitions à toute personne, établissement ou organisme privé ou public, et administration publique
Art. 60 à 60-3 C.P.P.</td></tr>
<tr><td>Interdiction de s'éloigner aux personnes présentes, jusqu'à la clôture des opérations
Art. 61 C.P.P.</td></tr>
<tr><td>Auditions
Art. 61 à 62 C.P.P.</td></tr>
</table>

Nota : L'ouverture d'une information est possible pour rechercher les causes de la mort (art. 74 du C.P.P.) ou les causes de la disparition inquiétante (art. 74-1 C.P.P.). Le juge d'instruction dispose alors de tous les pouvoirs relatifs à l'instruction préparatoire. Il peut déléguer à cette fin un officier de police judiciaire.

© SDCP – Tous droits réservés

1.4.5 - Autres prérogatives

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">O.P.J.</th><th rowspan="2">A.P.J.</th><th colspan="3">A.P.J.A.</th><th rowspan="2">A.E.</th></tr>
<tr><th>21 1° C.P.P.</th><th>21 1° bis et ter C.P.P.</th><th>21 2° C.P.P.</th></tr>
<tr><td>Contrôle d'identité
Art. 78-2 C.P.P. et Art. 78-2-1 C.P.P.</td><td rowspan="5">OUI</td><td colspan="2">OUI, sur l'ordre et sous la responsabilité de l'O.P.J.</td><td>NON</td><td rowspan="6">NON</td><td rowspan="9">NON</td></tr>
<tr><td>Contrôle d'identité – Art. 78-2-2 (I) C.P.P.</td><td colspan="3">OUI, sur l'ordre et sous la responsabilité de l'O.P.J.</td></tr>
<tr><td>Visite de véhicules, inspection visuelle et fouilles de bagages – Art. 78-2-2 (II et III) C.P.P.</td><td colspan="3" rowspan="2">NON, peuvent assister le cas échéant les O.P.J.</td></tr>
<tr><td>Visite de véhicules sur soupçons infraction flagrante – Art. 78-2-3 C.P.P.</td></tr>
<tr><td>Contrôle d'identité (risque d’atteinte grave et sécurité personnes/biens), visite véhicule et inspection visuelle bagages (1) – Art. 78-2-4 C.P.P.</td><td colspan="3" rowspan="3">OUI, sur l'ordre et sous la responsabilité de l'O.P.J.</td></tr>
<tr><td>Visite véhicules et inspection visuelle bagages et fouille (manifestations) – Art. 78-2-5 C.P.P.</td><td>OUI
(art. 16 2° à 4° C.P.P.)</td></tr>
<tr><td>Inspection visuelle de bagages et fouille (1) :
- Art . L.2241-1-2 C.transp.
- Art. L. 3116-1 C.transp.</td><td>OUI (5)</td><td>OUI</td></tr>
<tr><td>Retenue pour vérification d'identité ou de situation (terrorisme) – Art. 78-3 C.P.P. et Art. 78-3-1 (I) C.P.P.</td><td rowspan="2">OUI</td><td colspan="4">NON, compétence exclusive de l'O.P.J.</td></tr>
<tr><td>Information des droits
Art. 78-3 C.P.P. et Art. 78-3-1 (II) C.P.P.</td><td>OUI, sous le contrôle d'un O.P.J.</td><td colspan="3">NON</td></tr>
<tr><td>Notification de convocation en justice
Art. 390-1 C.P.P.</td><td colspan="2">OUI</td><td colspan="3">NON</td><td>OUI</td></tr>
<tr><td>Contrôle de la situation administrative d'un étranger
Art. L. 812-1 CESEDA et Art. L. 812-2 CESEDA</td><td rowspan="3">OUI</td><td colspan="2">OUI, sur l'ordre et sous la responsabilité de l'O.P.J.</td><td colspan="3">NON</td></tr>
<tr><td>Placement en retenue pour vérification du droit au séjour (RVDS) – Art. L. 813-1 à L. 813-4 CESEDA</td><td colspan="5">NON, compétence exclusive de l'O.P.J.</td></tr>
<tr><td>Information du motif de placement en RVDS, de la durée maximale et des droits
Art. L. 813-5 CESEDA</td><td colspan="2">OUI, sous le contrôle d'un O.P.J.</td><td colspan="3">NON</td></tr>
</table>

(1) Visite véhicules et inspection visuelle bagages, avec l’accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du PR.

© SDCP – Tous droits réservés

1.5 - LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGÉS DE CERTAINES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE

Certains fonctionnaires et agents ont des pouvoirs de police judiciaire en ce qui concerne les infractions relevant de leur administration et à ce titre sont classés parmi les membres du corps de la police judiciaire.

1.5.1 - Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières (art. 22 du C.P.P.)

1.5.1.1 - Les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires

Les agents des services de l'État chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément aux dispositions du code forestier. (art. 22 du C.P.P.)

Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. (art. 23 du C.P.P.)

1.5.1.2 - Leur domaine de compétence

Les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions :

√ qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, en matière d'infractions forestières, en matière environnementale (art. 24 du C.P.P.) ;

√ les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale et certaines contraventions (notamment du code de la route) dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. À cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route (art. L.521-1 du C.S.I.)

1.5.1.3 - Dispositions générales

Ils sont habilités à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal. Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale (art. L.161-14 du code forestier).

L'article L.161-15 du code forestier dispose qu'ils ont accès, après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer, entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours :

√ 1° Aux bois et forêts clos ;

√ 2° Aux propriétés closes comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile ;

√ 3° Aux aires de stockage, de stationnement et de déchargement, ainsi qu'aux hangars et ateliers de transformation du bois ;

√ 4° Aux véhicules professionnels destinés au transport du bois.

Munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent sommer de s'arrêter tout véhicule circulant sur une voie forestière.

Sur réquisition écrite du procureur de la République, ils peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, sommer de s'arrêter tout véhicule professionnel destiné au transport de bois afin de procéder au contrôle de son chargement.

Lorsque la gravité des faits l'exige, ils conduisent devant un officier de police judiciaire toute personne surprise en flagrant délit. (art. L.161-16 du code forestier).

© SDCP – Tous droits réservés

Ces agents peuvent, dans l'exercice des fonctions, requérir directement la force publique. (art. L.161-17 du code forestier).

Ces fonctionnaires et agents peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. (art. L.172-8 du code de l'environnement).

1.5.2 - Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics (art. 28 du C.P.P.)

Ces personnels, relativement nombreux, ne peuvent être énumérés. Citons simplement quelques-uns d'entre eux : à la direction générale des impôts, il s'agit des inspecteurs chargés des contrôles, certains fonctionnaires de la santé publique, des douanes, de la répression des fraudes, de l'inspection du travail.

Certains de ces fonctionnaires et agents disposent, dans leur domaine de compétence, de titres de contrainte exorbitants (ex : les P.V. des douaniers font foi jusqu'à preuve du contraire ou même inscription de faux).

Ces lois spéciales qui donnent pouvoir à ces fonctionnaires attribuent souvent une compétence concurrente en ces matières aux O.P.J., ainsi d'ailleurs qu'aux A.P.J.

1.5.3 - Les officiers de douane judiciaire (art. 28-1 du C.P.P.)

Certains agents des douanes disposent de pouvoirs judiciaires, mais ne peuvent intervenir que dans des domaines strictement délimités par la loi.

1.5.3.1 - Les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires

Des agents des douanes de catégorie A et B, de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires exclusivement sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Ces agents sont spécialement désignés, parmi ceux qui ont été reçus à un examen technique, par arrêté des ministres chargés de la justice et des douanes, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, après avis conforme d'une commission (art. R. 15-33-5 C.P.P.).

Seuls les agents affectés à l'Office national anti-fraude du ministère du budget peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires. Ils sont habilités personnellement par arrêté pris par le procureur général près la Cour d'appel de Paris (art. R 15-33-7 C.P.P.).

1.5.3.2 - Leur domaine de compétence

Ils sont compétents sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des missions découlant de la mise en œuvre de l'article 28-1 du C.P.P.

1.5.3.2.1 - Domaines dans lesquels ils peuvent procéder seuls :

√ 1° Les infractions prévues par le code des douanes ;

Il s'agit des fraudes relatives au commerce international (contrebande, importation et exportation sans déclaration…), ainsi que des transferts de capitaux en provenance ou à destination de l'étranger soumis à une obligation déclarative.

√ 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroqueries sur la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) et de vols de biens culturels ;

√ 2° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts (mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale)

√ 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;

Il s'agit des fraudes communautaires décrites dans la circulaire Crim. N° 2002.18.G3 du 18/12/2002 : contrebande, blanchiment…

© SDCP – Tous droits réservés

√ 3° bis Les infractions prévues au 5° de l'article 313-2 du code pénal ;

Il s'agit des escroqueries commises au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu ;

√ 4° Les infractions prévues par les articles L.2339-1 à L.2339-11, L.2344-7 et L.2353-13 du code de la défense ;

√ 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du C.P. (blanchiment) et lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ;

√ 5° bis les crimes et les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code (concours à organisation criminelle), lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent ;

√ 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle.

√ 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ;

√ 7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

√ 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7° (ex : faux et usage de faux dans le cadre de fausses déclarations d'origine, d'espèce ou de valeur lors du dédouanement de marchandises).

1.5.3.2.2 - Constitution d'équipes mixtes

À l'initiative du procureur de la République ou du magistrat instructeur, des équipes mixtes comprenant des agents des douanes habilités et des O.P.J. (policiers ou gendarmes) peuvent être constituées en vue de mener des investigations dans deux domaines spécifiques.

Les équipes sont compétentes pour la recherche et la constatation des infractions en matière de trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-40 C.P.), d'actes de terrorisme (art. 421-1 6° et art. 421-2-2 C.P.) et des infractions qui leur sont connexes.

Les agents des douanes n'ont pas une compétence directe et autonome en matière de stupéfiants.

1.5.3.3 - Dispositions générales

Les officiers de douane judiciaire peuvent être saisis aussi bien par le parquet que par le juge d'instruction, à la suite de constatations des autres services de l'administration des douanes.

1.5.3.3.1 - Le régime de droit commun

Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II de l'art. 28-1 du C.P.P. procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire.

Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats (assistants spécialisés).

Les agents des douanes sont placés sous la direction administrative du directeur de l'office national anti-fraude. Il s'agit du magistrat de l'ordre judiciaire mentionné au VII de l'article 28-1 du C.P.P. Ce magistrat est placé en détachement auprès du ministre chargé du budget, et exerce ses fonctions auprès du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des finances publiques. . Il veille au bon fonctionnement du dispositif et constitue l'interlocuteur privilégié des parquets et magistrats instructeurs.

© SDCP – Tous droits réservés

Pour l'exercice des missions de police judiciaire ils sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

1.5.3.3.2 - Le régime applicable à la criminalité organisée

Les mesures en matière de lutte contre la criminalité organisée (régime spécial de G.A.V., perquisitions, interceptions de correspondances…) sont applicables dans les enquêtes confiées aux agents des douanes agissant sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire, lorsqu'elles sont prévues par le C.P.P.

1.5.4 - Les officiers fiscaux judiciaires (art. 28-2 du C.P.P.)

Certains agents des services fiscaux disposent de pouvoirs judiciaires, mais ne peuvent intervenir que dans des domaines strictement délimités par la loi.

1.5.4.1 - Les agents habilités

Des agents des services fiscaux de catégorie A et B peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Ces agents sont spécialement désignés parmi ceux reçus à un examen technique, par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général des finances publiques après avis conforme d'une commission (art. R. 15-33-29-9 C.P.P.).

Ces agents sont habilités personnellement par une décision du procureur général.

1.5.4.2 - Domaine de compétence

Les O.F.J. sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction.

Ils peuvent être intégrés, à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (B.N.R.D.F.) de l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (O.C.L.C.I.F.F.).

La B.N.R.D.F. composée d'agents des services fiscaux et d'O.P.J. de la police nationale.

Les O.F.J. peuvent également, comme les O.D.J. être affectés l'Office national anti-fraude du ministère chargé du budget (art. R15-33-29-4-1 du C.P.P.)

1.5.4.2.1 - Domaines d'intervention

Ils ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national (art. 28-2 C.P.P.) :

√ 1° les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions :

- se soustraire ou tenter de se soustraire à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts.
- soit omettre de passer ou de faire passer des écritures, soit passer ou faire passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal dans les documents qui en tiennent lieu.
- s'entremettre, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts et arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.
- fournir sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments ou d'une autorisation préalable.

© SDCP – Tous droits réservés

Il est également nécessaire que ces infractions résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, soit :

- utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger.
- interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
- usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du C.P. ou de toute autre falsification.
- domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger.
- toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.

√ 1° bis L'infraction prévue à l'article 1744 du code général des impôts (mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale)

√ 2° les infractions prévues aux articles 313-1 à 313-3 du C.P. (escroqueries) lorsqu'elles concernant la T.V.A. ainsi que les infractions qui leur sont connexes.

√ 3° Les infractions prévues au 5° de l' article 313-2 du C.P. (escroquerie au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu).

√ 4° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 3°

1.5.4.2.2 - Compétences judiciaires

Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les officiers fiscaux judiciaires procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

1.5.5 - Les agents de police judiciaire des finances (art. 28-1-1 du C.P.P.)

La loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, a créé le corps des agents de police judiciaire fiscaux (A.P.J.-F.). Ils sont chargés de seconder dans leurs enquêtes les officiers de douane judiciaire (O.D.J.) et les officiers fiscaux judiciaires (O.F.J.).

1.5.5.1 - Les agents habilités

Il s'agit d'agents des douanes et des services fiscaux, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude, et spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget.

Ils ne peuvent exercer de missions en qualité d'agent de police judiciaire des finances que lorsqu'ils sont affectés à l'Office national anti-fraude au sein du ministère chargé du budget (art. R15-33-29-34 du C.P.P.).

1.5.5.2 - Domaine de compétence

Appelés à assister et seconder les O.D.J. et les O.F.J, les A.P.J-F ne peuvent exercer leurs attributions que dans le champ défini aux I des articles 28-1 ou 28-2 du C.P.P. (voir 1.5.3.2 et 1.5.4.2).

1.5.5.3 - Compétences judiciaires

Les A.P.J-F. disposent des mêmes prérogatives que celles dévolues aux agents de police judiciaire par l'article 20 du C.P.P.

© SDCP – Tous droits réservés

Comme les O.D.J. et les O.F.J. qu'ils secondent, ils sont compétents sur l'ensemble du territoire national, et sont autorisés à déclarer l'adresse du siège du service dont ils dépendent comme domicile.

1.5.6 - Les officiers judiciaires de l'environnement (art. 28-3 du C.P.P.)

Les inspecteurs de l'environnement des catégories A et B mentionnés à l'article 28-3 sont dénommés officiers judiciaires de l'environnement (art. R.15-33-29-18 C.P.P.). Ils disposent de pouvoirs judiciaires, mais ne peuvent intervenir que dans des domaines strictement délimités par la loi.

1.5.6.1 - Les agents habilités

Affectés à l'Office français de la biodiversité, ils sont compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l'environnement en application de l'article L. 172-1 du code de l'environnement, qu'ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Pour pouvoir être désignés officier judiciaire de l'environnement, les inspecteurs de l'environnement doivent avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique puis être habilités par une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement.

1.5.6.2 - Domaine de compétence

Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les inspecteurs de l'environnement procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

Pour l'exercice de leurs missions, ils ont compétence sur l'ensemble du territoire national.

1.5.7 - Les gardes particuliers assermentés (art. 29 du C.P.P.)

Pour surveiller ses biens, tout propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété (locataire, détenteur de droit de chasse ou de pêche sur un territoire) a le droit de commissionner un garde particulier. Il doit être agréé par le préfet du département. Certaines personnes dont la liste est définie à l'article 29-1 du C.P.P. ne peuvent être agréées. Les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions d'assermentation des gardes particuliers et les conditions d'exercice de leurs missions sont déterminées par le décret n° 2006-1100 et par l'arrêté du 30 août 2006.

1.5.7.1 - Une compétence limitée

En vertu de l'article 29 du C.P.P., les gardes particuliers « constatent tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde ».

La compétence du garde particulier assermenté est ainsi limitée à la constatation des infractions qui portent atteinte aux droits de celui qui l'emploie : infractions concernant les biens immeubles dans le cas où le commettant est propriétaire (ou locataire) d'immeubles ou de terrains (vols, dégradations, bris de clôture, violation de domicile…), ou infractions à la police de la chasse ou de la pêche définies par le code de l'environnement dans le cas où le commettant est un détenteur de droits de chasse ou de pêche.

Les gardes particuliers sont autorisés à verbaliser les infractions prévues aux articles R. 412-7, R. 413-7, R. 419-1 et celles concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules. (L. 130-4 15° et R. 130-4 15° du code de la route).

© SDCP – Tous droits réservés

En aucun cas les gardes employés par des particuliers ne peuvent verbaliser les infractions sur les voies publiques. Ils ne sont pas autorisés à contrôler l'identité des contrevenants ou de toute autre personne.

Leur compétence territoriale est limitée au territoire confié à leur surveillance par la commission du propriétaire et l'arrêté d'agrément. Ils ne disposent d'aucun droit de suite, n'étant que des agents de constatation (ils ne peuvent recueillir les plaintes, ni recevoir les dénonciations, ni a fortiori diligenter des enquêtes).

Les procès-verbaux établis par les gardes particuliers sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait.

1.5.7.2 - Les pouvoirs des gardes particuliers agréés en application de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière.

Seuls les gardes particuliers employés par les collectivités publiques, propriétaires des voies publiques, peuvent être habilités à relever des infractions à la police de la conservation du domaine public routier (dommages causés à un terre-plein, à un panneau directionnel, occupation de la voirie sans autorisation…) ainsi que certaines infractions mentionnées à l'article R. 130-5 du code de la route :

√ Infractions au code de la route ou au code pénal (abandon d'objets sur la voie publique-mort ou blessure causé à un animal par un véhicule) commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique et connexes à la police de la circulation du domaine public routier ou portant atteinte aux chantiers situés sur la voie publique.

√ Infractions concernant les publicités, enseignes et pré enseignes.

1.5.7.3 - Compétence en matière de circulation routière en application de l'article L. 130-4 du code la route :

Les gardes particuliers ont la possibilité de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller.

NOTA : La liste détaillée des contraventions pouvant être constatées sera fixée par un décret pris en Conseil d'État .

1.5.8 - Le capitaine de navire et le commandant des bâtiments de l'État

1.5.8.1 - Le capitaine de navire

Il est dépositaire de l'autorité publique et représentant de l'État du pavillon à bord. À ce titre, il exerce sur toutes les personnes présentes à bord, « l'autorité que justifient le maintien de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées, la sécurité de la cargaison et la bonne exécution de l'expédition entreprise » (art. L. 5531-1 du C. transp.). Il peut donc employer contre tout marin ou passager troublant ordre public, les moyens de coercition nécessités par les circonstances et proportionnés au but poursuivi.

L'article 20 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime lui attribue également certaines prérogatives en matière de police judiciaire.

Ainsi, il est indiqué que lorsque le capitaine d'un navire battant pavillon français a connaissance d'un crime, d'un délit ou de leur tentative et de toute contravention commis à bord du navire, il effectue, afin d'en conserver les preuves et d'en rechercher les auteurs, tous les actes utiles en exerçant au besoin les pouvoirs mentionnés aux articles 54, 60, 61, 62 et au premier alinéa de l'article 75 du code de procédure pénale. Les articles 55, 56, 59, 66 et les trois premiers alinéas de l'article 76 du même code sont applicables.

Les pouvoirs d'enquête de flagrance visés à cet article s'appliquent aux crimes flagrants et aux délits flagrants lorsque la loi prévoit une peine d'emprisonnement.

Le capitaine en informe sans délai l'autorité administrative en indiquant la position du navire ainsi que le lieu, la date et l'heure prévus de la prochaine escale.

© SDCP – Tous droits réservés

L'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République, qui peut ordonner le déroutement du navire.

Les constatations et les diligences du capitaine sont inscrites au livre de discipline.

1.5.8.2 - Le commandant des bâtiments de l'État

La loi n°2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police en mer a créé un régime juridique pour la consignation à bord des personnes appréhendées dans le cadre d'opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants, la piraterie maritime et l'immigration clandestine.

Prévues aux articles L. 1521-11 à L. 1525-18 du code de la défense, ces mesures privatives ou restrictives de liberté sont mises en œuvre par les commandants des bâtiments de l'État et les commandants de bord des aéronefs de l'État, chargés de la surveillance en mer et dûment habilités sans pour autant avoir la qualité d'O.P.J (art. L. 1521-2 du code de la défense). Ils en avisent le préfet maritime qui informe le procureur de la République territorialement compétent.

Le juge des libertés et de la détention peut, au-delà d'un premier délai de 48h00, autoriser la prolongation de ces mesures, le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l'objet soient remises à l'autorité compétente

CHAPITRE 2 : LES AUTORITÉS INVESTIES D'UNE MISSION OCCASIONNELLE DE POLICE JUDICIAIRE

En dehors des personnes que nous venons d'évoquer et dont l'activité de police judiciaire est essentielle, pour ne pas dire exclusive, la loi a investi certains magistrats de fonctions de police judiciaire : il s'agit du procureur de la République et du juge d'instruction. En pratique, ceux-ci n'agissent qu'assez rarement par eux-mêmes. La plupart du temps, ils délèguent leurs pouvoirs aux O.P.J.

2.1 - LES POUVOIRS PERSONNELS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

S'il ne figure pas sur la liste des O.P.J., le procureur de la République, aux termes de l'article 41 al. 5 du C.P.P., possède tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'O.P.J. y compris celui de requérir directement la force publique, dans l'exercice de ses fonctions. Par contre, il ne peut recevoir délégation d'un juge d'instruction pour l'exécution d'une commission rogatoire.

2.1.1 - En matière de prévention de la délinquance

L'article 39-2 du C.P.P. confie au procureur de la République la mission de veiller à la prévention de la délinquance. Cette mission s'inscrit dans deux démarches complémentaires :

√ L'exercice de toutes ses attributions, en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines.

√ À travers toutes ses prérogatives, notamment répressives, le procureur de la République participe à la prévention de la délinquance. Exemple : il peut prendre des réquisitions aux fins de recherche et poursuite d'infractions et permettre l'exercice, par la police judiciaire, de contrôles d'identité dans le cadre de l'article 78-2 du C.P.P. ;

√ Le rôle d'animateur et de coordinateur des actions de prévention dans le ressort du tribunal judiciaire telles qu'elles sont précisées par le procureur général. Il est également consulté sur le projet de plan de prévention de la délinquance arrêté par le préfet au niveau départemental.

© SDCP – Tous droits réservés

2.1.2 - En matière de direction de la police judiciaire

L'article 39-3 du C.P.P. précise que le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'enquête ainsi que la qualité de celle-ci.

Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.

Enfin, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dont relève le siège de la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du directeur départemental ou interdépartemental en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans l'évaluation générale du directeur départemental ou interdépartemental. Le procureur de la République est informé de cette évaluation générale (art. R 2-17-1 C.P.P.).

2.1.3 - En matière d'enquête

Les pouvoirs du procureur de la République sont développés pour les différents cadres d'enquête dans le fascicule n° 11 « Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire ».

2.1.4 - La compétence territoriale du procureur de la République

Selon l'article 43 du C.P.P., « sont compétents le procureur du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu de l'arrestation de l'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. » Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, c'est-à-dire tout crime ou délit réalisé au moyen de réseau de communication électronique, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.

Par ailleurs, en flagrant délit, le procureur de la République peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Il doit alors aviser le procureur du ressort du tribunal où il se transporte et mentionner dans son P.V. les motifs de son transport (art. 69 C.P.P.).

2.2 - LES POUVOIRS PERSONNELS DU JUGE D'INSTRUCTION

2.2.1 - En matière d'information

Le pouvoir de direction lié à l'exécution de commissions rogatoires du juge d'instruction, comme celui du procureur de la République, porte sur l'action de la police judiciaire et ne contredit nullement l'autorité hiérarchique qui existe au sein des services de police judiciaire. À titre d'exemple, on peut citer l'article D. 33 du code de procédure pénale qui prévoit que lorsque le juge d'instruction adresse une commission rogatoire à un O.P.J., chef d'un service de police ou de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l'exécution par un O.P.J. placé sous son autorité.

Lorsqu'une information est ouverte, la police judiciaire doit exécuter les délégations des juridictions d'instruction. Le juge d'instruction est le maître de l'information et les O.P.J. exercent les pouvoirs qu'il leur a délégués. Il est donc naturel qu'ils soient soumis à son autorité dans l'exécution des actes qu'il leur a prescrits.

© SDCP – Tous droits réservés

Cette direction de l'action des O.P.J. n'a pas le caractère permanent de celle du procureur de la République. Elle est limitée à la période d'exécution de la commission rogatoire mais en revanche, pendant le temps de celle-ci, elle exclut le pouvoir de direction du procureur de la République.

Par ailleurs, l'article 152 al. 3 du C.P.P. permet au juge d'instruction de se transporter, sans être assisté de son greffier, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. À cette occasion, il peut ordonner la prolongation des gardes à vues prononcées dans le cadre de la commission rogatoire.

2.2.2 - La compétence territoriale du juge d'instruction

Comme pour le procureur de la République, sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction et celui du lieu de l'arrestation ou de la détention d'une de ces personnes. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, c'est-à-dire tout crime ou délit réalisé au moyen de réseau de communication électronique, est également compétent le juge d'instruction, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. (art. 52 du C.P.P.).

L'article 93 du C.P.P. lui accorde une extension de compétence territoriale, car il peut se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction. Ce transport est conditionné par "les nécessités de l'information" et doit s'accompagner d'un avis au procureur de la République de son tribunal, ainsi qu'à celui du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Le motif du transport doit figurer au procès-verbal de l'opération. Le procureur de la République peut l'accompagner au cours de ce transport et prendre des réquisitions à cette occasion.

© SDCP – Tous droits réservés

LE CONTRÔLE DE LA MISSION DE POLICE JUDICIAIRE

Les membres de la police sont des fonctionnaires insérés dans le cadre d'une administration hiérarchisée et sont, à ce titre, contrôlés par leurs supérieurs hiérarchiques. De plus, en raison de l'importance des pouvoirs de police judiciaire qui supposent des investigations dérogatoires au principe de la liberté individuelle, un contrôle de nature judiciaire est exercé par les magistrats gardiens de la liberté des citoyens.

La nécessité d'un contrôle des actes de la police judiciaire par les autorités judiciaires est reconnu par le code de procédure pénale qui précise dans son article 13 que la police judiciaire est placée sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel et sous le contrôle de la chambre de l'instruction.

CHAPITRE 1 : LE RÔLE DU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL

Comme l'indique l'article C 34 de l'instruction générale du 27 février 1959 relative au code de procédure pénale, la surveillance exercée par le procureur général "consiste en une mission tutélaire". Ce dernier n'a donc pas, comme le procureur de la République, le pouvoir de direction de la police judiciaire, bien qu'il puisse toutefois intervenir indirectement. En effet, le procureur général peut, en tant que chef hiérarchique du procureur de la République, faire parvenir par son intermédiaire des directives aux O.P.J.

Par ailleurs, le procureur général n'a pas d'attributions personnelles de police judiciaire que sa position, auprès de la cour d'appel, juridiction du second degré, ne lui permettrait pas d'exercer efficacement.

En dehors de la surveillance, prérogative traditionnelle, exercée sur les O.P.J. et A.P.J., le procureur général est chargé d'habiliter les O.P.J. à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité et de procéder à leur notation.

1.1 - LA SURVEILLANCE PROPREMENT DITE

Il s'agit d'une attribution traditionnelle du procureur général, toujours consacrée par les textes.

Ce principe édicté par l'article 13 du code de procédure pénale est rappelé par l'article 38 du même code qui énonce également que le procureur général peut charger les officiers et agents de police judiciaire de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.

L'article C.34 de l'instruction générale du 27 février 1959 précise ce rôle de surveillance : « Il lui incombe de prévenir les fautes professionnelles, d'en empêcher le renouvellement et, le cas échéant, d'en assurer la sanction ». Il faut savoir que trois types de sanctions sont applicables : pénales, civiles et disciplinaires.

En ce qui concerne les enquêtes administratives relatives au comportement d'un OPJ ou d'un APJ dans ses fonctions de police judiciaire, l'article 15-2 du C.P.P. prévoit la participation de l'inspection générale de la justice. Lorsque ces enquêtes sont ordonnées par le ministre de la justice, elles sont dirigées par un magistrat.

© SDCP – Tous droits réservés

Il incombe également au procureur général, à l'égard de certains officiers de police judiciaire (chefs de directions zonales ou de services interdépartementaux de police judiciaire, commandants régionaux de Gendarmerie), dont la compétence territoriale dépasse largement le ressort d'un tribunal judiciaire, d'assurer la coordination et de régler les difficultés. C'est un complément du rôle de coordination du procureur de la République dont, ne l'oublions pas, le procureur général est le supérieur hiérarchique. À cet égard, le procureur général anime et coordonne l'action des procureurs de la République en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort (art. 35 al. 2 du C.P.P.) Mais cette coordination reste à un niveau général et n'empiète pas vraiment sur le pouvoir que possède le procureur de la République de diriger l'action "sur le terrain" de la police judiciaire.

Le procureur général fait tenir à son parquet un dossier au nom de chaque officier de police judiciaire du ressort, dossier qui contient un exemplaire des notes attribuées et qui conserve la trace de tous les incidents professionnels qu'il a pu connaître.

Les agents de police judiciaire sont également placés sous la surveillance du procureur général. C'est ce qu'exprime l'article 75 du C.P.P. lorsqu'il précise que les enquêtes préliminaires relèvent de sa surveillance.

L'intervention du procureur général peut se limiter à un avertissement donné à l'officier ou agent de police judiciaire et signalé à ses supérieurs hiérarchiques. Elle peut également aboutir, lorsque les faits sont graves, au retrait ou à la suspension d'habilitation, ou encore à la saisine de la chambre de l'instruction.

1.2 - L'HABILITATION DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Aux termes de l'article 16 alinéa 8 du code de procédure pénale, les O.P.J. ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité ni s'en prévaloir que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général les y habilitant personnellement.

L'habilitation est délivrée par le procureur général prés la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions y compris en cas de changement d'affectation.

Tout officier de police judiciaire demeure cependant rattaché, au regard de son service ou de son unité d'affectation, à une cour d'appel, et il devra notamment continuer à être noté par le procureur général en application de l'article 19-1 du code de procédure pénale, ce qui justifie la tenue d'un dossier individuel pour chaque officier de police judiciaire, conformément aux articles 226 et D. 44 à D. 44-5 de ce même code.

Il en résulte qu'à chaque changement d'affectation de l'officier de police judiciaire, le procureur général devra en être informé par les autorités de la police nationale ou de la gendarmerie nationale actuellement compétentes pour transmettre les demandes d'habilitation. Le dossier individuel détenu par le parquet général de la cour d'appel dans laquelle l'OPJ exerçait ses fonctions, et comportant l'arrêté d'habilitation, devra être transféré au parquet général de la nouvelle cour d'appel du nouveau lieu d'affectation.

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté cette habilitation. Il peut également la suspendre ou la retirer.

Le procureur général peut prononcer le retrait de l'habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

1.2.1 - Les officiers de police judiciaire visés par l'habilitation

L'article 16 alinéa 8 du C.P.P. dispose que les O.P.J. concernés par cette habilitation sont :

√ Ceux listés au 3° de l'article 16 : les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police, les officiers de police;

√ Ceux listés aux 2° et 4° de l'article 16 :

- les officiers et gradés de la gendarmerie et des gendarmes désignés comme officiers de police judiciaire par arrêté conjoint du ministre de la Justice et ministre de l'intérieur;
- les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale désignés comme officiers de police judiciaire par arrêté conjoint du ministre de la justice et de l'intérieur.

Toutefois, les gendarmes et policiers visés aux 2° et 4° ne peuvent recevoir cette habilitation qu'à la double condition :

- d'une part, de compter au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire,
- d'autre part, d'être affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l 'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.

Les réservistes opérationnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale visés à l'article 16-1 A du C.P.P., ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire, peuvent recevoir cette habilitation et conserver la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite sous les conditions suivantes

- réunir les conditions d'expérience et d'aptitude requises, le cas échéant après actualisation de leurs connaissances,
- être affectés à des missions comportant l'exercice des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire.

1.2.2 - Les officiers de police judiciaire non visés par l'habilitation

Ne sont pas soumis à l'habilitation et peuvent exercer directement les fonctions d'O.P.J., du fait même de leur qualité :

√ les maires des communes et leurs adjoints. Lorsqu'il s'agit de communes rurales où ne résident pas d'autres officiers de police judiciaire, les maires sont à même d'apporter une aide efficace à l'autorité judiciaire en raison de leur connaissance personnelle de la plus grande partie des habitants de leur commune. Toutefois, les missions qui peuvent leur être confiées risquent parfois de leur créer des difficultés avec certains de leurs administrés. Aussi est-il recommandé aux procureurs de la République, dans la mesure du possible, de recourir à d'autres O.P.J. (article C 45 de la circulaire générale);

√ les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire,et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie qui exercent par définition des fonctions de police judiciaire et qui, ayant commandement sur des fonctionnaires O.P.J., peuvent difficilement connaître une situation juridique inférieure à la leur.

1.2.3 - Le refus d'habilitation (art. R. 15-5 et R. 15-6-6 C.P.P.)

Lorsque le procureur général envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix .

Le refus d'habilitation prend la forme d'un arrêté. S'agissant d'une décision administrative défavorable, il doit être motivé.

© SDCP – Tous droits réservés

Il s'agit d'une mesure de caractère discrétionnaire qui peut être prononcée non seulement lorsque l'O.P.J. n'est pas affecté à un emploi comportant l'exercice effectif des attributions attachées à la qualité d'O.P.J., mais également en raison du dossier de l'O.P.J. concerné. Dans ce dernier cas, le refus constitue une décision à caractère "disciplinaire préventif".

L'arrêté de refus d'habilitation n'est pas une décision de justice, mais une mesure d'ordre administratif prise par une autorité judiciaire.

1.2.4 - La suspension ou le retrait d'habilitation (art. R. 15-6 et R. 15-6-5 C.P.P.)

1.2.4.1 - Les formes et la portée de la sanction

Le procureur général compétent pour accorder l'habilitation peut en prononcer le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension. La sanction est prise par arrêté, soit d'office, soit sur la proposition du chef de service.

Avant de prendre sa décision, le procureur général doit entendre l'O.P.J. concerné et lui présenter les faits qui lui sont reprochés. L'OPJ peut prendre connaissance du dossier concernant ces faits, ainsi que de son dossier individuel tenu au parquet général. L'O.P.J. peut se faire assister du conseil de son choix.

Lorsqu'il s'agit d'une suspension, l'O.P.J. reprend de plein droit, à l'expiration de la sanction, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

En ce qui concerne le retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une première habilitation.

1.2.4.2 - Les voies de recours ouvertes à l'O.P.J.

Les mesures de suspension ou de retrait peuvent être contestées selon deux voies de recours.

1.2.4.2.1 - Le recours gracieux

À compter de la notification de la décision, l'O.P.J. dispose d'un délai d'un mois pour demander au procureur général de rapporter sa décision. Le magistrat dispose alors également d'un mois pour statuer. À défaut, son silence vaut rejet de la demande (article 16-1 C.P.P.).

1.2.4.2.2 - Le recours contentieux

Il est exercé devant une commission spéciale de la Cour de cassation mais uniquement lorsque le recours gracieux a été rejeté et ce, dans le délai d'un mois qui suit le refus explicite ou implicite (article 16-2 du C.P.P.)

La décision de la commission est motivée. Elle peut soit confirmer la mesure, soit l'annuler, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension.

1.3 - L'ÉVALUATION

1.3.1 - L'évaluation des directeurs zonaux de police nationale

Les dispositions de l'article R 2-17-1 du C.P.P. prévoient que le procureur général près la cour d'appel dont relève le siège de la direction zonale de la police nationale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du directeur zonal de la police nationale en matière de police judiciaire.

Celle-ci est prise en compte dans l'évaluation générale du directeur zonal de la police nationale. Le procureur général est informé de cette évaluation générale.

© SDCP – Tous droits réservés

1.3.2 - La notation des officiers de police judiciaire

L'article 19-1 du code de procédure pénale énonce : « La notation par le procureur général de l'O.P.J. habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement ».

Cette disposition a pour objectif de renforcer l'effectivité des pouvoirs de direction, de surveillance et de contrôle que les autorités judiciaires ont sur les O.P.J. (article C 19-1 de la circulaire générale du 1er mars 1993).

Un dossier individuel est tenu au parquet général de la Cour d'appel pour chaque O.P.J. habilité.

Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des O.P.J. affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel.

La notation est établie par le procureur général, après consultation, lorsque la compétence territoriale de l'O.P.J. excède les limites du tribunal judiciaire, des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre de l'instruction, de la chambre des mineurs, de la chambre des appels correctionnels et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'O.P.J. est affecté excède le ressort de la cour d'appel, ou lorsque l'O.P.J. est affecté depuis moins d'un an dans le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a été précédemment affecté et habilité (art. D. 44-2 du C.P.P.)

L'imprimé de notation comporte une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10. Huit critères de notation énoncés à l'article D 44-3 du C.P.P. servent de base à la notation. Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : « activité judiciaire non observée » est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.

La notation établie par le procureur général est notifiée personnellement à l'intéressé sous la forme d'un pli fermé. Cette notification est faite par l'intermédiaire du chef de service ayant sollicité l'habilitation de l'intéressé. L'officier de police judiciaire peut présenter des observations par écrit dans un délai de 15 jours. À l'issue de ce délai, le procureur général communique la notation définitive à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé (art. D 44-4 du C.P.P.).

CHAPITRE 2 :
LE RÔLE DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE

L'article 15-2 du code de procédure pénale dispose que les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale de la justice au service d'enquête compétent.

2.1 - LES CONDITIONS D'APPLICATION

Cette mesure tend au renforcement du contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire. Elle ne peut se concevoir que si trois conditions sont réunies :

√ La procédure de l'article 15-2 du C.P.P. s'applique aux seules enquêtes administratives.

√ Elle n'est applicable qu'aux O.P.J. et A.P.J. ; ne sont donc pas concernés les agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire,

© SDCP – Tous droits réservés

√ L'enquête administrative doit se rapporter à un comportement individuel pouvant témoigner d'un manquement de l'intéressé tant dans l'application par exemple des règles déontologiques que dans l'exercice d'une mission de police judiciaire au sens de l'article 14 du C.P.P.

2.2 - LA PROCÉDURE

L'enquête administrative est ordonnée :

√ Soit par le ministre dont relève l'O.P.J. ou l'A.P.J. L'inspection générale de la justice est alors saisie par une lettre de mission du ministre de la justice. Elle participe de façon directe à l'enquête.

√ Soit par une lettre de mission conjointe du ministre dont relève l'O.P.J. ou l'A.P.J. et du garde des Sceaux. Le service d'enquête compétent est alors saisi et l'inspection générale de la justice assure la codirection de l'enquête.

Les situations nécessitant la mise en œuvre d'une enquête administrative doivent faire l'objet d'un signalement au moyen d'un rapport adressé à la direction des affaires criminelles et des grâces.

En retour, le garde des Sceaux communiquera aux procureurs généraux, par l'intermédiaire de la direction des affaires criminelles et des grâces les éléments de l'enquête faisant apparaître des comportements pénalement qualifiables justifiant l'exercice des pouvoirs disciplinaires prévus au dernier alinéa de l'art. 16 du C.P.P. ou la saisine de la chambre de l'instruction (art. 224 et s. C.P.P.).

CHAPITRE 3 : LE RÔLE DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

L'activité de police judiciaire est placée sous le contrôle de la chambre de l'instruction (article 13 C.P.P.). Elle détient un pouvoir quasi disciplinaire sur les officiers et agents de police judiciaire quant aux fautes qu'ils commettent dans le cadre de l'exécution des fonctions judiciaires qui leur sont confiées. Depuis la loi n°2016-731 du 03 juin 2016, il est étendu aux cas de manquement professionnel grave ou d'atteinte grave à l'honneur ou à la probité ayant une incidence sur la capacité d'exercice des missions de police judiciaire (article 229-1 C.P.P.).

Ce contrôle, prévu aux articles 224 à 230 du C.P.P., s'applique également aux A.P.J. adjoints, aux assistants d'enquête, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

3.1 - LA SAISINE DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

La chambre de l'instruction peut être saisie soit par le procureur général soit par son président.

La chambre de l'instruction peut également se saisir d'office, à l'occasion de l'examen d'une procédure d'instruction qui lui est soumise. C'est là une conséquence de son rôle de juridiction du second degré. Chargée de l'examen des appels formés contre les ordonnances du juge d'instruction, elle a l'occasion d'apprécier l'action des officiers de police judiciaire auxquels le juge d'instruction a accordé une délégation ou adressé une réquisition. Si elle découvre une faute de leur part, l'article 225 du C.P.P. lui permet de s'en saisir sans attendre d'y être invitée par le procureur général ou par son président.

© SDCP – Tous droits réservés

3.2 - LA PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

3.2.1 - Dans le cadre de l'exécution des fonctions judiciaires

Elle est prévue par l'article 226 du C.P.P. La procédure débute par une enquête ordonnée par la chambre sur les faits reprochés à l'officier ou l'agent de police judiciaire. Celui-ci doit avoir été mis à même de consulter son dossier tenu au parquet général et qui contient ses notices annuelles.

Il peut se faire assister par un avocat. À l'audience, le procureur général, l'officier ou l'agent de police judiciaire et, éventuellement son conseil, sont entendus.

La chambre de l'instruction peut prononcer trois types de décision :

√ adresser des observations à l'officier ou l'agent de police judiciaire,

√ décider qu'il ne pourra plus momentanément exercer ses fonctions d'agent ou d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction,

√ décider que cette interdiction est prononcée à titre définitif.

La décision de suspension temporaire ou définitive prend effet immédiatement (art. 227 C.P.P.).

L'interdiction, qu'elle soit momentanée ou définitive, peut être prononcée soit pour le ressort de la Cour d'appel seulement, soit pour l'ensemble du territoire français.

Si la faute reprochée à l'officier ou l'agent de police judiciaire constitue en même temps une infraction pénale (ainsi une violation de domicile commise à l'occasion d'une perquisition), la chambre de l'instruction, après avoir statué sur les sanctions disciplinaires, ordonne la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra (art. 228 et C 408 de l'instruction générale du 27 février 1959 relative au C.P.P.). C'est au ministère public d'apprécier l'opportunité des poursuites.

3.2.2 - En raison du comportement

L'article 229-1 du C.P.P. crée une procédure permettant au président de la chambre de l'instruction, saisi par le procureur général près la cour d'appel de prendre en urgence une décision de suspension de toute fonction de police judiciaire à l'encontre des personnes mentionnées à l'article 224 du C.P.P. en raison du comportement ou pour un manquement professionnel grave ou une atteinte grave à l'honneur ou à la probité. Cette procédure est également applicable aux agents de police judiciaire adjoints, aux assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire(art. 230 du C.P.P.).

Lorsque le comportement du fonctionnaire a une incidence sur la qualité d'exercice de ses missions de police judiciaire, le président de la chambre de l'instruction peut décider de suspendre immédiatement la personne de toute fonction de police judiciaire pour une durée maximale d'un mois.

Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne (art. 229 du C.P.P.).

3.3 - LES VOIES DE RECOURS

Les décisions de la chambre de l'instruction prises en application des articles 227 et 229-1 du C.P.P. sont susceptibles de pourvoi en cassation.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

ACADÉMIE
DE POLICE

Sous-Direction des Compétences et du Pilotage

La Documentation Professionnelle de la PN

Tél. 04 73 19 52 58
academie-sdcp-docpro-pn@interieur.gouv.fr

Consultez le site de la DocPro

http://docpro-pn.minint.fr

DOCPRO
Documentation professionnelle de la
POLICE NATIONALE

Impression
Académie de Police - site de Clermont-Ferrand